

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PELAYANAN KESEHATAN
ANTARA
PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE
DENGAN
PT DISA PRIMA PRIMA
RUMAH SAKIT DHARMA HUSADA PROBOLINGGO**

Nomor Pihak Pertama:

Nomor Pihak Kedua:

Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan ini ("Perjanjian") dibuat dan ditandatangani pada [hari, tanggal tahun], oleh dan antara:

1. **PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE**, badan hukum yang berdiri dan tunduk berdasarkan dan kepada Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Prudential Tower, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Yosie William Iroth** dalam kedudukannya sebagai **Chief Health Officer**, berdasarkan Surat Kuasa **No. 024/POA/BOD/PLA/LGR/022025** tertanggal 26 Februari 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"; dan

2. dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE sebagai Direktur PT. DISA PRIMA PRIMA didirikan berdasarkan Akta nomor 14, tanggal 19 (Sembilan Belas) 05 (Mei) 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima), dibuat dihadapan Rita Sutandio, S.H, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Probolinggo, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-0039865.AH.01.01. Tahun 2025 tertanggal 19 (Sembilan Belas) 05 (Mei) 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima) selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit:

A. Rumah Sakit Dharma Husada Probolinggo dengan izin operasional Rumah Sakit Nomor Induk Berusaha 0206250019619 tertanggal 17 Maret 2026 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS sebagai Direktur Rumah Sakit Dharma Husada yang beralamat di Jl. Panjaitan No. 8 - 10 Kota Probolinggo untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**".

[.....], institusi pelayanan kesehatan yang berdiri dan tunduk berdasarkan dan kepada Hukum Republik Indonesia, dikelola oleh, dengan Surat Izin Operasional < Rumah Sakit / Klinik > No., tertanggal, berkedudukan di, dalam hal ini diwakili oleh dalam kedudukannya sebagai berdasarkan No., tertanggal, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**".

A.

- A. [.....], badan hukum yang berdiri dan tunduk berdasarkan dan kepada Hukum Republik Indonesia, pengelola, dengan Surat Izin Operasional < Rumah Sakit / Klinik > No., tertanggal, berkedudukan di, dalam hal ini diwakili oleh dalam kedudukannya sebagai berdasarkan tertanggal oleh Notaris, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**".

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan sendiri-sendiri sebagai "**Pihak**".

Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa, dimana dalam menjalankan kegiatan usahanya Pihak Pertama memberikan manfaat asuransi kesehatan kepada peserta program asuransi kesehatan yang dikelola oleh Pihak Pertama;

Commented [HA1]: 1) Mohon dilengkapi No.PKS Pihak Kedua/< RS / Klinik >

Commented [NK2]: 2) Mohon disesuaikan PKS akan mengatasmakan badan hukum atau badan usaha (*pilih salah satu), kemudian lengkapi data < RS / Klinik > sesuai dengan data legal dokumen :
- SK Direksi < RS / Klinik >
- Surat Izin Operasional< RS / Klinik >

- Bahwa Pihak Pertama dalam menjalankan usahanya membutuhkan mitra usaha yang kegiatan utama usahanya bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan, baik pelayanan secara khusus dan/atau secara umum;
- Bahwa Pihak Kedua adalah suatu penyedia layanan pemeliharaan kesehatan yang telah memiliki izin yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki prasarana dan sarana, sumber daya dan manajemen yang memenuhi persyaratan untuk memberikan pelayanan jasa kesehatan kepada Peserta;
- Bahwa Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua, yang menerima penunjukan ini, untuk menyediakan Pelayanan Kesehatan untuk kepentingan Pihak Pertama berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana dijabarkan dalam Perjanjian ini. Penunjukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua tidak bersifat eksklusif sehubungan dengan produk dan layanan yang disediakan oleh Pihak Pertama kepada Peserta;

- Bahwa Para Pihak sebelumnya telah menandatangani Surat Kesepakatan Kerja Sama (SKS)/MoU* tentang PRUmedical Network No:/PMN-PLA/./.... tanggal

Commented [JHP3]: 3) Apabila sudah bekerjasama dengan kami sebelumnya menggunakan SKS/MoU. Dapat dihapuskan jika ini merupakan Perjanjian Kerja Sama baru.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian ini sehubungan dengan penyediaan Pelayanan Kesehatan dimana ketentuan-ketentuan di bawah ini bersama-sama dengan seluruh Lampirannya, termasuk Syarat dan Ketentuan Perjanjian pada Lampiran I, akan berlaku. Seluruh ketentuan atau definisi yang digunakan dalam Perjanjian ini memiliki pengertian sebagaimana diberikan dalam Lampiran I dalam Perjanjian ini.

1. RUANG LINGKUP

Para Pihak sepakat bahwa ruang lingkup Perjanjian ini adalah penyediaan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta yang terdiri dari:

A. Rawat Inap

1. Rawat Inap, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Kamar perawatan dan akomodasinya;
- b. Ruang Isolasi, HCU dan sejenisnya;
- c. Unit Perawatan Intensif/ICU, HCU, ~~ICCU~~, PICU, NICU;
- d. Dokter;
- e. Tindakan pembedahan baik secara *one day surgery* ataupun memerlukan Rawat Inap;
- f. Penunjang perawatan seperti laboratorium, radiologi, obat-obatan dan lainnya;
- g. Ambulance selama Rawat Inap;
- ~~h. Fisioterapi selama Rawat Inap;~~
- ~~i-h. Hemodialisa, kemoterapi, radioterapi.~~

Commented [U4]: Belum melayani

2. Pelayanan gawat darurat akibat kecelakaan baik secara Rawat Jalan atau yang memerlukan Rawat Inap.

3. Persalinan normal dan persalinan dengan operasi.

4. Pelayanan gawat darurat baik secara Rawat Jalan atau yang memerlukan Rawat Inap.

B. Rawat Jalan

1. Rawat Jalan, termasuk:

- a. Konsultasi Dokter Umum dan Spesialis;
- b. Obat-obatan;
- c. Pemeriksaan Penunjang;
- d. Imunisasi;
- e. Pelayanan KB;
- f. One Day Surgery;
- g. One Day Care.

Commented [AR5]: Imunisasi DPT, Polio, Campak, HIB, hepatitis melayani tetapi dengan permintaan sebelumnya, order 1 minggu

Commented [AR6]: Belum melayani

2. Rawat Jalan Dokter Gigi

a. Perawatan Dasar

Perawatan dasar meliputi perawatan untuk pembengkakan gusi (termasuk kuretase), penambalan gigi, pencabutan gigi, perawatan saluran akar, termasuk Sinar X yang diperlukan sebelum perawatan Gigi.

Commented [AR7]: Belum melayani sinar X yang diperlukan untuk perawatan gigi

b. Perawatan Pencegahan

Perawatan pencegahan meliputi pembersihan karang gigi, poles sesuai dengan indikasi medis.

c. Perawatan Gigi Kompleks

Pembedahan jaringan gigi, apicoectomy pada geraham kecil, odontektomi, operkulektomi, Pencabutan yang memerlukan pembedahan pada gigi dengan komplikasi.

Commented [AR8]: Belum melayani

d. Perawatan Perbaikan

Perawatan perbaikan yang meliputi Cappings, Mahkota, Jembatan dalam bentuk plask atau porselen, dan pin untuk perbaikan cups

Commented [SP9]: 4) Ruang Lingkup, Mohon dihapus layanan yang tidak tersedia di <RS/Klinik>.

C. Pengisian Rekam Medis/Surat Keterangan Dokter Tambahan dan permintaan rincian biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

D. Medical Check-Up Panel (sebagaimana relevan).

Syarat dan ketentuan lebih lanjut dari Pelayanan Kesehatan ini akan diatur di dalam Lampiran VI Perjanjian ini.

Commented [SPA10]: 4) Apakah RS dapat melayani kebutuhan pengisian form SKDT ini? Detil ketentuan silakan merujuk ke Lampiran VI huruf C butir 1 & 2

5) Apakah RS melayani BPJS? Apakah bersedia memenuhi permintaan (legalisir) rincian biaya BPJS apabila diperlukan? Detil ketentuan silakan merujuk ke Lampiran VI huruf C butir 3

Commented [SPA11]: Dapat dihapus jika RS/Klinik tidak bersedia/tersedia layanan MCU.

Commented [SP12]: 6) Mohon diisi jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini. Jika berkenan dapat disepakati periode Kerja Sama 3 (tiga) tahun atau lebih.

Commented [SP13]: 6) Mohon diisi jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini. Jika berkenan dapat disepakati periode Kerja Sama 3 (tiga) tahun atau lebih.

Commented [SP14]: Dapat dihapus jika bukan Kerjasama secara group/jaringan RS dan atau Klinik.

2. JANGKA WAKTU

Perjanjian ini mulai efektif berlaku sejak tanggal 01 Juni 2026 ("Tanggal Efektif"), dan berlaku untuk jangka waktu selama ~~3 (tiga)~~ tahun sampai dengan tanggal 01 Juni 2029 ("Jangka Waktu Perjanjian"). Perjanjian ini selanjutnya dapat diperpanjang untuk setiap jangka waktu ~~xxx (xxx)~~ tahun berikutnya, kecuali sebelumnya diakhiri oleh salah satu Pihak atau Para Pihak sesuai syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

3. KEBERLAKUAN PERJANJIAN

Dalam hal Pihak Kedua merupakan < Rumah Sakit / Klinik > dengan jaringan (grup), Perjanjian ini berlaku untuk seluruh jaringan < Rumah Sakit / Klinik > yang dikelola Pihak Kedua yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran VII Perjanjian ini. Apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan ditutupnya pelayanan di salah satu jaringan dari < Rumah Sakit / Klinik > baik untuk waktu tertentu maupun tidak tertentu, maka penutupan pelayanan tersebut tidak berpengaruh terhadap pelayanan di jaringan < Rumah Sakit / Klinik > lainnya.

4. LAIN-LAIN

- a. Perjanjian ini berikut dengan Lampirannya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dan menggantikan seluruh perjanjian, kesepakatan, pengajuan, perwakilan, pemahaman, dan negosiasi, baik yang dilakukan secara tertulis maupun lisan di antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan isi Perjanjian ini.
- b. Perjanjian ini berikut dengan Lampirannya tunduk dan diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada bagian awal Perjanjian ini, bermeterai cukup, dan dapat dibuat dalam lebih dari satu salinan asli dimana masing-masing rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Yosie William Iroth
Chief Health Officer

dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE{+}
Direktur{*}

-- Sisa halaman ini sengaja dikosongkan --

LAMPIRAN I

SYARAT DAN KETENTUAN PERJANJIAN KERJA SAMA PELAYANAN KESEHATAN

Syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan ini ("**Syarat dan Ketentuan Perjanjian**") merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian.

PASAL 1 DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain, maka istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

1. **Administrator Pihak Ketiga** atau *Third Party Administrator* (TPA) adalah suatu pihak yang ditunjuk oleh Pihak Pertama (sebagaimana diperlukan dalam beberapa kategori layanan yang diberikan) untuk membantu Pihak Pertama dalam menyelenggarakan administrasi terhadap proses pengajuan klaim tertentu sebagaimana ditentukan dalam Polis.
2. **Biaya** adalah setiap dan seluruh biaya yang berhubungan dengan Pelayanan Kesehatan yang dibayarkan oleh Pihak Pertama yang dijabarkan dalam Lampiran V, dan dapat diubah dari waktu ke waktu yang dibuat dan disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.
3. **Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan** adalah biaya yang dibebankan oleh suatu rumah sakit/ klinik/Dokter bagi pelayanan, penyediaan jasa medis atau perawatan yang sesuai dan tidak melampaui tingkat biaya umumnya yang dikenakan oleh rumah sakit/klinik/Dokter lain dalam keadaan serupa di wilayah dimana biaya tersebut dikenakan untuk penyediaan jasa medis dan perawatan yang serupa dan sebanding pada individu dengan jenis kelamin dan umur yang sama untuk Penyakit atau Cedera yang serupa dan sesuai dengan standar praktik kedokteran yang berlaku tanpa mengabaikan atau merugikan keadaan kesehatan Peserta, dimana Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan tersebut ditentukan oleh Pihak Pertama.
4. **Bukti Kepesertaan** adalah tanda kepesertaan dalam bentuk kartu fisik maupun kartu elektronik atau bukti kepesertaan lain berupa nomor Polis/nomor Peserta yang diterbitkan oleh Pihak Pertama sebagai alat bukti bagi Pasien untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan dari Pihak Kedua sesuai dengan manfaat asuransi Pasien. Contoh Bukti Kepesertaan berupa kartu peserta akan diinformasikan melalui surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dari waktu ke waktu.
5. **Calon Peserta** adalah calon bertanggung pada Polis yang diterbitkan oleh Pihak Pertama yang memerlukan dilakukan pemeriksaan kesehatan (medical check up) sebelum polis atas dirinya diterbitkan oleh Pihak Pertama.
6. **Cedera** adalah kerusakan tubuh yang hanya disebabkan kecelakaan.
7. **Diperlukan Secara Medis** adalah suatu pelayanan, penyediaan jasa medis, atau perawatan yang dianjurkan oleh Dokter dan yang:
 - a. ditujukan untuk pengobatan terhadap suatu ketidakmampuan secara langsung dan bukan untuk tujuan pemeriksaan *medical check up* dan *screening*;
 - b. tepat dan konsisten dengan keluhan/gejala, diagnosis dan pengobatan dari ketidakmampuan;
 - c. sesuai dengan standard praktik kedokteran yang berlaku;
 - d. bukan untuk mencari keuntungan atau kepentingan bagi Peserta atau Dokter, klinik atau rumah sakit;
 - e. biaya yang dikenakan adalah Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan untuk Ketidakmampuan tersebut; dan
 - f. dalam hal Peserta menjalani Rawat Inap, maka ketidakmampuan tersebut harus tidak dapat ditangani secara Rawat Jalan.
8. **Dokter** adalah dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi yang memiliki kualifikasi profesional dalam ilmu kedokteran barat, dari lembaga berwenang, terdaftar dan memiliki izin yang masih berlaku untuk berpraktik dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam suatu wilayah geografis dimana ia melakukan praktiknya, yang tidak termasuk sebagai pihak-pihak di bawah ini:
 - a. Pemegang Polis;
 - b. Peserta/tertanggung;
 - c. penerima manfaat;
 - d. tenaga pemasar Pihak Pertama;

- e. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemegang Polis;
 - f. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Peserta/tertanggung;
 - g. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan penerima manfaat; atau
 - h. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan tenaga pemasar Pihak Pertama sampai dengan derajat ketiga.
9. **Electronic Data Exchange (Pertukaran Data Elektronik)** adalah pertukaran informasi bisnis elektronik menggunakan format standar; sebuah proses yang memungkinkan satu perusahaan mengirim informasi ke perusahaan lain secara elektronik daripada dengan kertas (sebagaimana relevan).
10. **Hak Kekayaan Intelektual** adalah paten, merek dagang, tanda jasa, hak desain, aplikasi atau setiap hak cipta, *know-how*, nama dagang atau usaha dan hak atau kewajiban yang serupa, baik yang didaftarkan atau tidak di setiap negara.
11. **Hari** adalah hari kalender.
12. **Hari Kerja** adalah seluruh hari kecuali hari Sabtu dan Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
13. **Klinik** adalah sarana kesehatan yang berada di bawah pengelolaan Pihak Kedua sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Perjanjian ini yang memenuhi kriteria dan terdaftar sebagai klinik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan kegiatan secara sah untuk menyediakan perawatan dan pengobatan bagi orang yang mengalami ketidakmampuan, dan minimal menyediakan pelayanan Rawat Jalan.
14. **Obat** adalah senyawa kimia yang berdasarkan farmakologi ditujukan untuk menyembuhkan penyakit, memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdaftar sebagai obat pada DOEN, MIMS dan ISO.
15. **Obat Generik** adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.
16. **Pasien** adalah setiap Peserta yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan.
17. **Pelayanan Kesehatan** adalah layanan yang diberikan oleh Pihak Kedua dalam upaya pemulihan kesehatan, termasuk di dalamnya jasa penunjang medis, jasa keperawatan, jasa pemakaian alat kedokteran, penyediaan obat – obatan, pemeriksaan laboratorium serta jasa penunjang lainnya (bersifat teknis medis atau administrasi) yang diperuntukkan bagi Pasien.
18. **Pemegang Polis** adalah pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dan asuransi tambahan lainnya (jika ada) dengan Pihak Pertama.
19. **Peserta** adalah seluruh Calon Peserta yang telah memenuhi persyaratan dan atas dirinya Pihak Pertama telah setuju untuk menerbitkan Polis.
20. **Polis** adalah perjanjian asuransi jiwa tertulis antara Pihak Pertama dengan Pemegang Polis.
21. **Rawat Inap** adalah salah satu jenis Pelayanan Kesehatan yang membutuhkan peralatan khusus yang terpasang di Pihak Kedua; dan perawatan tersebut dilakukan di Pihak Kedua akibat suatu penyakit atau kecelakaan yang tidak dapat dilakukan secara Rawat Jalan dan mendapatkan rekomendasi dari seorang Dokter.
22. **Rawat Jalan** adalah pelayanan medis kepada seorang Pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan Pelayanan Kesehatan lainnya, tanpa mengharuskan Pasien tersebut menjalani Rawat Inap.
23. **Resume Medis Akhir** adalah ringkasan riwayat penyakit dan tindakan dan/atau pengobatan yang diberikan kepada Pasien selama menjalani perawatan. Resume Medis diisi dengan benar sesuai dengan apa yang dilihat, diperiksa, tindakan yang dilakukan, pengobatan yang diberikan dan tidak ada keterangan lain yang disembunyikan. Resume Medis wajib ditandatangani oleh Dokter yang merawat.
24. **Rumah Sakit** adalah badan usaha yang berada di bawah pengelolaan Pihak Kedua sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Perjanjian ini yang memiliki kegiatan usaha untuk menyediakan Pelayanan Kesehatan berdasarkan izin operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:

- Kegiatan utama adalah memberikan perawatan kesehatan dan pengobatan penyakit, rawat inap dan rawat jalan bagi orang yang sakit dan/atau menderita cedera;
 - Mempunyai fasilitas yang terawat dan terorganisir untuk melakukan diagnosa kesehatan, pengobatan penyakit atau cedera dan memberikan fasilitas (apabila diperlukan) untuk operasi besar selama tidak melebihi batas-batas yang telah ditentukan atau fasilitas yang berada di bawah pengawasan yang berwenang;
 - Memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan selama 24 (dua puluh empat) jam penuh oleh perawat yang berijazah, di bawah pimpinan dokter;
 - Mempunyai seorang atau lebih dokter dengan izin praktek yang sah yang selalu siap setiap waktu.
25. **Tarif** adalah komponen harga atau kegiatan yang harus dibayar oleh Pihak Pertama sebagai imbalan atas Pelayanan Kesehatan yang diterima Pasien dari Pihak Kedua.
26. **Tarif Khusus** adalah adalah proses pengajuan klaim atas Pelayanan Kesehatan dari Peserta dengan metode penjaminan langsung kepada Pihak Kedua.

PASAL 2

KETENTUAN UMUM PELAYANAN KESEHATAN

1. Pasien yang memerlukan Pelayanan Kesehatan wajib menunjukkan Bukti Kepesertaan yang masih berlaku. Bukti Kepesertaan tidak dapat berfungsi sebagai jaminan untuk mendapatkan layanan Rawat Inap.
2. Pihak Kedua wajib memeriksa kesesuaian Bukti Kepesertaan dengan identitas diri (KTP/SIM/kartu identitas diri lainnya) dari Peserta yang akan mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan wajib memastikan bahwa Peserta yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan adalah benar sesuai dengan Bukti Kepesertaan dan identitas diri Peserta. Jika tidak ada kesesuaian atau Peserta tidak dapat menunjukkan Bukti Kepesertaan maka Peserta tersebut akan diberlakukan sebagai pasien umum dengan pembayaran pribadi.
3. Pihak Pertama berhak untuk melakukan verifikasi ulang apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian identitas penerima Pelayanan Kesehatan dengan Peserta. Apabila ditemukan ketidaksesuaian maka Pihak Pertama berhak untuk membatalkan penjaminan dan penerima Pelayanan Kesehatan tersebut akan diberlakukan sebagai pasien umum dengan pembayaran pribadi.
4. Apabila dalam keadaan gawat darurat (*emergency*) atau menurut perhitungan medis Pasien memerlukan perawatan segera, Pihak Kedua dapat mendahulukan keselamatan jiwa Pasien tanpa menunggu persetujuan dari Pihak Pertama dengan tetap melakukan konfirmasi kepada Pihak Pertama.
5. Dalam hal Pasien memerlukan tindakan dan atau pemeriksaan lebih lanjut pada saat Pasien menjalani Rawat Inap dimana pemeriksaan tersebut tidak dapat dilakukan oleh Pihak Kedua karena keterbatasan fasilitas yang ada, maka Pihak Kedua dapat merujuk Pasien ke rumah sakit lain yang memiliki fasilitas yang dimaksud atas persetujuan Pihak Pertama.
6. Biaya-biaya yang timbul akibat adanya perujuk tindakan dan atau pemeriksaan ke rumah sakit lain sementara menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan akan ditagihkan kepada Pihak Pertama.
7. Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama terbebas dari seluruh tanggung jawab atas Pelayanan Kesehatan yang dikecualikan dari Polis.
8. Pihak Kedua tidak akan meminta deposit atau uang muka kepada Pasien kecuali jika telah ada penolakan tertulis dari Pihak Pertama atau manfaat yang dimiliki oleh Pasien telah mencapai batas maksimum berdasarkan informasi tertulis dari Pihak Pertama.
9. Pihak Kedua menjamin bahwa Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua konsisten dengan diagnosa dan prosedur pelayanan medis yang umum diberikan untuk penyakit atau cedera yang membutuhkan pelayanan kesehatan, sesuai dengan standar kedokteran yang berlaku pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
10. Dalam hal pelaksanaan administrasi proses Pelayanan Kesehatan dan verifikasi dari tagihan yang diajukan oleh Pihak Kedua, Pihak Pertama dapat menunjuk Administrator Pihak Ketiga atau melakukan proses administrasi secara mandiri.

Prosedur administrasi dan verifikasi tagihan yang dikelola melalui Administrator Pihak Ketiga akan mengikuti ketentuan yang berlaku dari Administrator Pihak Ketiga tersebut.

11. Apabila tagihan melebihi nilai manfaat yang berlaku bagi Pasien atau yang tidak dijamin oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua akan membebaskan biaya-biaya tersebut langsung kepada Pasien.
12. Jika terdapat kejadian dimana Pasien tidak bersedia membayar selisih biaya Pelayanan Kesehatan yang ditagihkan oleh Pihak Kedua, maka selisih biaya tersebut tetap menjadi tanggung jawab Pasien yang wajib dibayar ke Pihak Kedua tanpa melibatkan Pihak Pertama.
13. Atas poin 12 tersebut, Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari segala tanggung jawab. Bila terdapat biaya-biaya yang tidak ditanggung antara lain namun tidak terbatas pada kondisi pengecualian atau melebihi batas manfaat yang berlaku bagi Pasien / dijamin oleh Pihak Pertama, dan Pihak Kedua lalai menagihkan kepada Pasien, maka biaya tersebut tidak dapat ditagihkan kepada Pihak Pertama dan menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.

PASAL 3 TARIF PELAYANAN

1. Perhitungan Tarif atas Pelayanan Kesehatan yang dibebankan kepada Pihak Pertama berdasarkan daftar Tarif yang telah disepakati dalam Lampiran V Perjanjian dan biaya lain di luar dari kesepakatan Biaya pada Lampiran V tersebut sesuai dengan buku Tarif yang berlaku di Pihak Kedua pada saat Pasien mendapat Pelayanan Kesehatan.
2. Tarif yang telah disepakati dalam Lampiran V Perjanjian berlaku sesuai periode yang ditentukan oleh Pihak Kedua.
3. Para Pihak sepakat apabila Biaya yang dibebankan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama melebihi dari Biaya yang tercantum dalam Lampiran V Perjanjian dan atau melebihi dari buku Tarif Pihak Kedua yang berlaku, maka Pihak Pertama akan membayar sesuai dengan Biaya yang tercantum dalam Lampiran V dan atau sesuai dengan buku Tarif Pihak Kedua yang berlaku.
4. Para Pihak sepakat bahwa Biaya yang dibebankan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan dalam hubungan dengan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Pasien dan diperlukan sesuai dengan diagnosa dan menurut standar medis yang berlaku.
5. Para Pihak sepakat bahwa Pihak Kedua tidak membedakan Tarif yang diberlakukan untuk Pihak Pertama dengan tarif yang diberlakukan untuk pasien umum dan juga rekanan Pihak Kedua lainnya.
6. Apabila terdapat rencana penyesuaian Tarif kamar dan Biaya-biaya Pelayanan Kesehatan lainnya, maka Pihak Kedua akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sebelum Tarif baru tersebut diberlakukan. Apabila penyesuaian Tarif terbaru Pihak Kedua diberlakukan sebelum Pihak Pertama menerima informasi penyesuaian Tarif tersebut, maka Pihak Pertama akan membayar sesuai dengan Tarif yang sebelumnya diterima oleh Pihak Pertama.
7. Jika terdapat tagihan pelayanan yang tidak tercantum dalam buku Tarif yang disampaikan oleh Pihak Kedua, maka tagihan tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Pihak Pertama dan tidak dapat ditagihkan kepada Peserta Pihak Pertama.
8. Selisih biaya yang tidak dapat dijamin oleh Pihak Pertama yang muncul sebagai akibat dari kondisi yang disebutkan dalam ayat 5, 6 dan 8 Pasal ini, Pihak Kedua sepakat untuk tidak menagihkan kepada Pasien Pihak Pertama.
9. Jika Pihak Kedua memiliki Tarif Khusus yang tidak tercantum didalam Buku Tarif, maka Pihak Kedua wajib menginformasikan secara tertulis Tarif Khusus tersebut selama periode kerjasama dan tarif tersebut akan berlaku setelah ada kesepakatan kedua belah pihak.
10. Pihak Kedua setuju, Pihak Pertama dapat mencantumkan nama Dokter dengan Tarif Khusus tersebut di website atau Platform Pihak Pertama lainnya.
11. Buku Tarif yang disampaikan oleh Pihak Kedua harus menggunakan format Excel dan mencantumkan paling sedikit: kategori operasi dan jenis/nama tindakan operasi, ketentuan/tarif

penyulit operasi, ketentuan/tarif cito, ketentuan/tarif asisten operator, ketentuan/tarif anestesi.

PASAL 4 TATA CARA PEMBAYARAN

1. Tagihan yang dikirimkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama harus sesuai dengan perhitungan pada saat Pasien selesai menjalani Rawat Inap atau Rawat Jalan.
2. Apabila tagihan baru diterima oleh Pihak Pertama setelah melewati batas waktu kedaluwarsa, maka seluruh tagihan akan dikembalikan kepada Pihak Kedua dan seluruh biaya menjadi tanggungan Pihak Kedua kecuali telah ada pemberitahuan secara tertulis sebelumnya dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan akan diproses berdasarkan kebijakan yang ditentukan oleh Pihak Pertama.
3. Tagihan dari Pihak Kedua dikirimkan ke alamat sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran II Perjanjian ini.
4. Tagihan keseluruhan biaya Pelayanan Kesehatan yang diajukan oleh Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama harus dilampirkan dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Lampiran V Perjanjian ini.
5. Pembayaran akan dilakukan ke rekening Pihak Kedua sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Perjanjian ini.

PASAL 5 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku sejak Tanggal Efektif dan akan tetap berlaku selama Jangka Waktu Perjanjian.
2. Apabila Perjanjian sedang dalam proses perubahan dan/atau perpanjangan, maka Pihak Kedua tetap melayani Pasien dengan merujuk pada syarat dan ketentuan Perjanjian ini.
3. Penyelesaian perubahan dan/atau perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian wajib dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak pengajuan diterima dari suatu Pihak ke Pihak lainnya. Dalam hal proses perubahan dan/atau perpanjangan tersebut belum dapat diselesaikan

dalam jangka waktu yang diatur berdasarkan Pasal ini, maka Pihak Pertama berhak untuk melakukan penutupan sementara terhadap layanan oleh Pihak Kedua sampai dengan perubahan dan/atau perpanjangan tersebut diselesaikan.

4. Bila salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri berlakunya Perjanjian ini, maka Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya dalam waktu 60 (enam puluh) Hari sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
5. Atas pengakhiran tersebut Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan seluruh ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait dengan perlunya putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.
6. Dalam hal Perjanjian ini berakhir atau diakhiri, Pasien yang sedang menjalani Rawat Inap akan tetap dilayani sesuai syarat dan ketentuan Perjanjian ini sampai Pasien tersebut selesai menjalani Rawat Inap.

PASAL 6 PENGALIHAN

1. Perjanjian ini berlaku mengikat Para Pihak termasuk para penerima atau penggantinya yang sah sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Para Pihak dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Perjanjian ini beserta hak dan kewajibannya tanpa adanya persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya. Dalam hal terjadinya pengalihan demikian, maka pengalihan tersebut menjadi batal demi hukum.
3. Para Pihak mengetahui dan menyetujui bahwa beberapa layanan membutuhkan bantuan dan penugasan pihak ketiga sehubungan dengan produk yang ditawarkan oleh Pihak Pertama. Atas penugasan kepada pihak ketiga oleh Pihak Pertama ini, Pihak Kedua menyatakan persetujuannya atas penunjukan pihak ketiga dimaksud. Setiap biaya, penggantian biaya, pengeluaran yang berhubungan dengan pihak ketiga tersebut akan ditanggung oleh Pihak Pertama.

PASAL 7 KORESPONDENSI

1. Korespondensi surat menyurat dan pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui alamat yang tercantum dalam Lampiran IV Perjanjian ini.
2. Apabila terdapat perubahan alamat yang tercantum dalam Lampiran IV Perjanjian ini, maka perubahan tersebut wajib disampaikan oleh Pihak yang melakukan perubahan dalam waktu 7 (tujuh) Hari sebelum dilakukannya perubahan alamat.
3. Jika perubahan alamat tersebut tidak disampaikan oleh Pihak yang melakukan perubahan maka seluruh korespondensi surat menyurat yang telah dilakukan oleh Pihak lainnya ke alamat yang tercantum dalam Lampiran IV dalam periode sebelum adanya pemberitahuan, dianggap telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan isi dari Perjanjian ini.

PASAL 8 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Sehubungan dengan Perjanjian ini dan akibat hukumnya, masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:
 - a. Masing-masing Pihak adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berhak dan berwenang serta memiliki izin-izin yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
 - b. Wakil dari masing-masing Pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama masing-masing Pihak dan telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk mewakili masing-masing Pihak termasuk untuk menandatangani Perjanjian ini.
 - c. Masing-masing Pihak tidak sedang terkena suatu gugatan hukum atau tuntutan hukum yang dapat memengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini ketika dan setelah Perjanjian ini ditandatangani.

- d. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar perjanjian-perjanjian lain yang mengikat masing-masing Pihak.
 - e. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak akan menjaga reputasi Pihak lainnya dan akan melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan profesional.
2. Pihak Kedua dengan ini menjamin dan menyatakan:
 - a. Tidak akan melanggar setiap hak (termasuk Hak Kekayaan Intelektual) pihak lain dan oleh karenanya, akan melindungi Pihak Pertama dari kerugian, kerusakan, biaya, dan gugatan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun yang mungkin timbul atas pelanggaran hak tersebut.
 - b. Membebaskan Pihak Pertama dari tuntutan, gugatan dan biaya yang akan timbul dalam hal terjadinya kerusakan atas kepemilikan atau kematian atau cedera atau kerugian yang menyebabkan kerusakan, kerugian atau tanggung jawab yang diderita oleh Pihak Pertama dan dapat ditunjukkan bahwa kerusakan, kematian, cedera, kerugian atau tanggung jawab tersebut disebabkan adanya kesalahan, kelalaian dan penyimpangan tindakan yang dilakukan oleh Pihak Kedua atau karyawannya, agennya, atau siapa pun yang diberikan wewenang oleh Pihak Kedua untuk bertindak untuk dan atas nama Pihak Kedua.
 - d. Rumah Sakit dan/atau Klinik sebagaimana tercantum pada Perjanjian ini telah memiliki izin-izin yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan izin-izin tersebut akan diberikan dengan segera (tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari) kepada Pihak Pertama apabila diminta sewaktu-waktu oleh Pihak Pertama.
 3. Jika pernyataan dan jaminan salah satu Pihak dalam Pasal ini ternyata terbukti di kemudian hari tidak benar dan/atau menyesatkan dan menimbulkan kerugian terhadap Pihak lainnya, maka Pihak yang menyebabkan kerugian tersebut wajib bertanggung jawab sebagai akibat dari

pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan tersebut.

PASAL 9 CEDERA JANJI

1. Atas setiap kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan atas ketentuan Perjanjian ini, masing-masing Pihak dapat menyampaikan surat peringatan pertama hingga surat peringatan ketiga (terakhir) kepada Pihak yang melakukan cedera janji, dalam hal mana masing-masing surat peringatan berjarak 1 (satu) minggu.
2. Dalam hal Pihak Kedua melakukan cedera janji dan gagal memperbaiki pelanggaran dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak diterimanya surat peringatan ketiga (terakhir), maka Pihak Pertama dapat mengakhiri Perjanjian ini.
3. Setiap kejadian atau tindakan berikut ini merupakan suatu keadaan cedera janji:
 - a. Salah satu Pihak memberikan data atau keterangan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan isi dari Perjanjian ini beserta segala penambahan dan/atau perubahannya;
 - b. Salah satu Pihak melanggar atau lalai memenuhi salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini dan Pihak yang melakukan pelanggaran tidak dapat memperbaiki keadaan tersebut dalam kurun waktu yang ditentukan dalam surat peringatan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dari Pihak yang dirugikan;
 - c. Jika salah satu Pihak diwajibkan untuk melaksanakan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, maka Pihak tersebut akan terbukti lalai dalam melaksanakan kewajiban tersebut jika kewajiban tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan sehingga mengenai pembuktian kelalaian tersebut tidak diperlukan teguran atau bukti dalam bentuk apa pun dan kepada siapa pun.

PASAL 10 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Pihak Pertama berhak untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan untuk seluruh Pasien sesuai

dengan manfaat asuransi yang dimiliki oleh yang bersangkutan dan sesuai dengan isi Perjanjian ini termasuk Pasien tanpa pembayaran uang muka.

2. Pihak Pertama berhak untuk meminta dan memperoleh resume medis dan/atau informasi medis secara tertulis dan/atau lisan secara jelas dan terperinci dari Pihak Kedua pada saat Pasien masih atau setelah selesai menjalani Rawat Inap atau Rawat Jalan.
3. Pihak Pertama berhak untuk menolak melakukan pembayaran Biaya-biaya Pelayanan Kesehatan yang tidak Diperlukan Secara Medis atau yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian ini.
4. Pihak Pertama berhak untuk menempatkan logo atau lambang perusahaan milik Pihak Pertama sebagai salah satu mitra Pihak Kedua di wilayah kerja Pihak Kedua yang dianggap strategis dan mudah dilihat pengunjung dan/atau pasien lainnya.
5. Pihak Pertama wajib untuk mematuhi peraturan yang berlaku dalam lingkungan kerja Pihak Kedua.
6. Pihak Pertama wajib untuk menjamin dan membayar semua Biaya Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Pasien sesuai dengan syarat serta ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian.
7. Pihak Pertama wajib memberikan contoh Bukti Kepesertaan kepada Pihak Kedua melalui pemberitahuan tertulis dari waktu ke waktu.
8. Pihak Pertama wajib untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua perihal nama pejabat yang berwenang bila terjadi penggantian dan/atau perubahan pejabat yang berwenang di Pihak Pertama.
9. Pihak Pertama wajib untuk menunaikan hak-hak Pihak Kedua sesuai dengan isi Perjanjian ini.
10. Pihak Pertama berhak untuk memberikan sanksi kepada Pihak Kedua jika terjadi penolakan Peserta Pihak Pertama, dimana Peserta dimaksud sudah diinformasikan atau disetujui oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Sanksi dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada surat permohonan maaf yang diterbitkan oleh Pihak Kedua dan

ditandatangani oleh pejabat berwenang bersangkutan.

PASAL 11

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Pihak Kedua berhak untuk mengajukan penagihan dan menerima pembayaran atas keseluruhan biaya Pelayanan Kesehatan yang diberikan, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian.
2. Pihak Kedua wajib untuk dengan segera memberikan informasi secara tertulis berkaitan dengan perubahan Tarif Pelayanan Kesehatan (termasuk Tarif Khusus), perubahan nomor rekening dan juga apabila terdapat perubahan Pejabat yang berwenang serta perubahan kebijakan lainnya kepada Pihak Pertama khususnya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini dan/atau pelaksanaan Pelayanan Kesehatan.
3. Pihak Kedua wajib untuk menerima dan melayani Pasien yang menunjukkan Bukti Kepesertaan dan/atau dokumen bukti lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian atau instrumen tertulis lainnya dari waktu ke waktu yang disetujui Para Pihak, berdasarkan dengan standar baku Rumah Sakit/Klinik.
4. Pihak Kedua wajib untuk mengikuti dan tunduk pada peraturan perundang-undangan beserta regulasi yang berlaku terkait dengan layanan dan penyimpanan rekam medis.
5. Pihak Kedua wajib untuk menjamin bahwa Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Pasien konsisten dengan diagnosa dan prosedur pelayanan medis yang lazim dan sesuai dengan standar pelayanan medis yang baik.
6. Memberikan informasi resume medis dan/atau informasi medis secara tertulis dan/atau lisan secara jelas dan terperinci kepada Pihak Pertama pada saat Pasien masih atau setelah selesai menjalani Rawat Inap atau Rawat Jalan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
7. Pihak Kedua wajib untuk menunaikan hak-hak Pihak Pertama sesuai dengan isi Perjanjian ini.
8. Pihak Kedua wajib memberikan informasi narahubung, alamat korespondensi dan daftar

nomor telepon yang dapat dihubungi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

9. Pihak Kedua berkewajiban mengambil semua tindakan yang sewajarnya guna mencegah penyalahgunaan termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Permintaan Peserta untuk mengubah tanggal pelayanan Kesehatan dan/atau diagnosa penyakit
 - b. Permintaan dilakukannya pelayanan medis seperti, namun tidak terbatas pada, pemeriksaan laboratorium atau penunjang diagnostik lainnya yang tidak diperlukan secara medis
 - c. Permintaan untuk mengadakan tagihan sampai pada jumlah limit tertentu untuk pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada orang lain yang tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Bukti Kepesertaan
10. Pihak Kedua dihimbau untuk tidak memberikan rewards, hadiah, parcel atau sejenisnya kepada karyawan/management/jajaran direksi maupun tenaga pemasar Pihak Pertama yang dengan alasan apapun. Apabila Pihak Kedua merasa perlu untuk memberikan rewards, hadiah, parcel atau sejenisnya kepada karyawan /management/jajaran direksi maupun tenaga pemasar Pihak Pertama maka diharapkan hadiah/rewards tersebut juga berlaku untuk Pihak lainnya yang bekerja sama dengan Pihak Kedua. Pihak Kedua setuju untuk menginformasikan kepada Pihak Pertama atas pemberian rewards atau hadiah tersebut.
11. Jika Pihak Kedua memiliki acara gathering yang mengundang karyawan/management/jajaran direksi maupun tenaga pemasar Pihak Pertama maka diharapkan Pihak Kedua dapat pula menginformasikan dan mendapat persetujuan dari Pihak Pertama.
12. Pihak Kedua sepakat untuk selalu memenuhi dan mematuhi kebijakan terhadap Hukum Anti Korupsi dan Hukum Anti Penyuapan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

PASAL 12

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Selain daripada yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, Para Pihak tidak diperkenankan untuk

menggunakan nama, nama usaha, merek dagang, logo dari masing-masing Pihak dalam hubungannya dengan perwakilan, alat-alat penjualan, periklanan atau promosi tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

2. Para Pihak menyadari bahwa penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini tidak dengan sendirinya memberikan hak atau wewenang atas Hak Kekayaan Intelektual kepada Pihak yang menggunakannya. Masing-masing Pihak tetap mempunyai hak eksklusif atas kepemilikan Hak Kekayaan Intelektualnya setiap saat selama dilaksanakannya dan sampai berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini.
3. Pihak Kedua mengakui bahwa setiap dan seluruh material yang secara khusus dikembangkan, disiapkan atau dibuat berdasarkan Perjanjian ini merupakan rahasia dagang dan merupakan milik Pihak Pertama dan mengandung atau berisikan Informasi Rahasia.

PASAL 13 KEADAAN KAHAR

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini salah satu Pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan Perjanjian ini karena terjadinya keadaan kahar, maka Pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah terjadinya keadaan kahar tersebut kepadanya. Kegagalan untuk memberikan pemberitahuan atas keadaan kahar tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan akan dianggap bahwa keadaan kahar tersebut dianggap tidak pernah ada.
2. Keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang di luar kendali dari salah satu Pihak seperti namun tidak terbatas pada peperangan, kerusuhan, pemogokan, pemberontakan, tindakan pemerintah, perubahan hukum, kebakaran, sabotase, bencana alam seperti, antara lain, banjir, gempa bumi atau hal-hal sejenis atau penyebab yang tidak terduga di luar kendali yang wajar atau tidak dapat dihindarkan dengan perlakuan yang wajar atau hal-hal lain di luar kemauan dan kemampuan Para Pihak.
3. Apabila keadaan kahar tersebut terjadi sehingga salah satu Pihak atau Para Pihak dalam Perjanjian

ini tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah, dengan catatan bahwa Pihak yang tidak dapat melaksanakan atau terhambat dalam melaksanakan kewajiban tersebut telah melakukan setiap upaya yang wajar untuk menyingkirkan halangan dan melanjutkan pelaksanaan kewajibannya secepatnya.

PASAL 14 PENGENDALIAN MUTU DAN PENGAWASAN

1. Pihak Kedua setuju untuk melakukan pengendalian mutu Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Pasien dengan baik.
2. Bila ternyata terjadi mutu Pelayanan Kesehatan yang disediakan oleh Pihak Kedua dinilai kurang baik, baik yang dialami oleh Pasien maupun Pihak Pertama, maka Pihak Kedua sepakat untuk segera memperbaiki mutu layanan dan akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan kesepakatan antara Para Pihak.
3. Pihak Pertama akan menetapkan pemantauan dan pengawasan untuk dilakukan dan yang perlu dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini serta menetapkan proses untuk menjamin pelaksanaan proses pemantauan dan pengawasan yang dapat dan akan dilakukan berdasarkan cara yang konsisten.
4. Apabila diperlukan, Pihak Pertama diperbolehkan untuk datang secara langsung saat Pasien menjalani Rawat Jalan dan/atau Rawat Inap pada fasilitas Pelayanan Kesehatan Pihak Kedua, guna melakukan Pengawasan termasuk meninjau dokumen-dokumen yang diperlukan.
5. Hal-hal berikut ini dapat dianggap sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua jika terdapat temuan yang ditemukan oleh Pihak Pertama dalam hal :
 - a. Pihak Kedua tidak mengungkapkan fakta atau membuat Pernyataan tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang menimbulkan kerugian
 - b. Pihak Kedua memberitahukan dokumen dan data klaim atau yang tidak ada sebagai dokumen dan data klaim yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan sebagai dokumen dan data klaim yang musnah

- c. Pihak Kedua mempergunakan surat atau alat bukti palsu dan tipuan
 - d. Pihak Kedua melakukan Pelayanan dan Pemeriksaan penunjang berlebihan, baik dengan maksud menyenangkan Peserta, mempermudah kerja petugas Pihak Kedua atau meresepkan obat dengan berlebihan, atau menyerupai *medical check up* dan penggunaan alat canggih tanpa indikasi medis yang jelas.
 - e. Pihak Kedua menduplikasi atau menggandakan tagihan sehingga ditagihkan kepada lebih dari 1 Penjamin/Penanggung tanpa menerapkan prinsip *Coordination of Benefit* dan salah satu tagihan sudah dibayarkan penjamin lain, sehingga bagi penjamin kedua tagihan tersebut adalah fiktif.
 - f. Pihak Kedua melakukan manipulasi informasi yaitu penambahan atau mengurangi informasi kode diagnose tidak sesuai dengan penyakit Peserta atau biaya perawatan yang tidak diinformasikan sebelumnya dalam buku tarif.
6. Pihak Pertama akan mengirimkan surat teguran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Pihak Kedua terbukti melakukan pelanggaran sesuai poin 5 dan Pihak Pertama akan memberikan sanksi pemutusan kerjasama dengan Pihak Kedua sejak Pihak Kedua menerima Surat Teguran dan masih melakukan pelanggaran.

PASAL 15

RENCANA KELANGSUNGAN BISNIS

1. Pihak Kedua memiliki, memelihara (termasuk senantiasa melaksanakan pengujian secara berkala atas rencana kelangsungan bisnis tersebut) dan melaksanakan rencana kelangsungan bisnis yang kuat untuk menghindari terjadinya gangguan dalam penyediaan Pelayanan Kesehatan berdasarkan Perjanjian ini dan selalu memastikan bahwa Pelayanan Kesehatan yang akan atau sedang dilakukan tetap terlaksana dalam hal terjadinya gangguan (termasuk namun tidak terbatas pada gangguan sistem teknologi informasi) terhadap pelaksanaan pekerjaan pada pihak lainnya, yang disebabkan oleh apapun.
 3. Pihak Kedua akan senantiasa tetap memberikan informasi terkini mengenai hasil pengujian berkala yang dilakukan atas rencana kelangsungan bisnis kepada Pihak Pertama berdasarkan permintaan Pihak Pertama yang diajukan secara tertulis. Pihak Kedua akan senantiasa memberitahukan setiap perubahan yang dapat memengaruhi Pelayanan Kesehatan yang sedang dilakukan atau akan dilakukan.
4. Rencana kelangsungan bisnis yang demikian akan selalu tersedia untuk badan otoritas dalam hal terjadinya audit dan untuk latihan pengamanan yang setiap saat dapat dilakukan dan akan dilakukan pengkinian yang teratur selama Perjanjian berlangsung.

PASAL 16

PERSELISIHAN

1. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul akibat dibuatnya Perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Bila cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak perselisihan tersebut timbul, Para Pihak sepakat untuk memilih kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 17

KERAHASIAAN

1. Seluruh informasi dan data yang terkait dengan Perjanjian yang diterima oleh Para Pihak termasuk namun tidak terbatas pada data pribadi, data nasabah Pihak Pertama dan Pasien ("Informasi Rahasia") harus dijaga kerahasiaannya oleh Para Pihak, dan Para Pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun juga atau menggunakan informasi dan data tersebut untuk kepentingan Para Pihak yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
2. Ketentuan kerahasiaan dalam poin 1 Pasal ini tidak berlaku untuk informasi atau data yang:
 - a. Telah atau menjadi tersedia secara umum untuk publik selain akibat pengungkapan oleh Pihak penerima informasi yang melanggar Perjanjian ini;
 - b. Secara sah telah berada dalam penguasaan Pihak yang menerima informasi sebelum menerimanya dari Pihak lainnya;
 - c. Secara independen dikembangkan oleh Pihak yang menerima tanpa menggunakan

- informasi atau data rahasia milik Pihak lainnya;
- d. Wajib diungkapkan menurut undang-undang yang berlaku, dengan ketentuan sebelum melakukan pengungkapan telah memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai kewajiban tersebut dan hanya akan mengungkapkan informasi atau data sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, tidak lebih;
 - e. Wajib diungkapkan kepada penasehat profesional dari Pihak yang menerima, termasuk auditor, yang tunduk pada kewajiban kerahasiaan atas dasar hukum atau secara kontraktual.
3. Para Pihak wajib memastikan bahwa semua pejabat, karyawan atau siapa pun yang berada di bawah pengawasannya atau pihak-pihak yang terafiliasi dengannya mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut selama Perjanjian berlangsung maupun setelah Perjanjian berakhir atau diakhiri.
 4. Kelalaian salah satu Pihak untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan poin 1 Pasal ini dapat mengakibatkan pengakhiran Perjanjian oleh Pihak lainnya dan Para Pihak sepakat bahwa segala kerugian yang timbul dari pelanggaran tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang melanggar ketentuan kerahasiaan.
 5. Dalam hal terjadinya pembatalan atau pengakhiran atas Perjanjian ini, maka Para Pihak diwajibkan untuk mengembalikan seluruh data dan/atau Informasi Rahasia kepada Pihak yang memiliki Informasi Rahasia tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 18

KEPATUHAN TERHADAP HUKUM ANTI KORUPSI DAN HUKUM ANTI PENYUAPAN

Dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Kedua akan mematuhi seluruh undang-undang anti penyuapan dan anti korupsi yang berlaku (dan seluruh peraturan dan kebijakan yang terkait). Secara khusus, Pihak Kedua dengan ini mengakui dan setuju untuk:

- a. Mematuhi ketentuan US Foreign Corrupt Practices Act, UK Bribery Act and Hong Kong Prevention of Bribery Ordinance, bersama-sama dengan

peraturan dan kebijakan terkait lainnya dan tidak akan bertindak sedemikian rupa yang dapat dianggap sebagai pelanggaran atas undang-undang tersebut dan persyaratannya, termasuk namun tidak terbatas pada menawarkan suap atau melakukan pembayaran fasilitasi kepada Pejabat Publik atau kepada pihak lainnya;

- b. Memastikan bahwa kegiatan Pihak Kedua yang berhubungan atau terkait dengan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak akan menyebabkan Pihak Pertama dianggap melakukan pelanggaran undang-undang anti penyuapan dan anti korupsi (dan seluruh peraturan dan kebijakan yang terkait);
- c. Memastikan bahwa Pihak Kedua telah memiliki prosedur internal yang memadai dalam organisasinya untuk mencegah penyuapan yang dilakukan oleh karyawan Pihak Kedua atau orang lain yang berada dalam pengawasan Pihak Kedua; dan
- d. Apabila Pihak Kedua, dalam hubungannya atau terkait dengan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, diminta untuk melakukan suatu kegiatan yang melanggar ketentuan undang-undang anti penyuapan dan anti korupsi, atau menyadari adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh karyawannya atau orang lain yang berada dalam pengawasannya yang berhubungan dengan Perjanjian ini, Pihak Kedua setuju untuk segera memberitahukan hal tersebut secara detail kepada Pihak Pertama.
- e. Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan tanpa pemberitahuan, tanpa adanya kewajiban dalam bentuk apa pun atas setiap pelanggaran atas ketentuan ini.

PASAL 19

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

1. Para Pihak sepakat untuk berkomitmen menerapkan hukum dan peraturan tentang setiap persyaratan dibawah prinsip anti Pencucian Uang, dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan hukum dan peraturan sejauh mungkin berlaku bagi Para Pihak.
2. Para Pihak juga harus tunduk dan patuh kepada aturan Grup Prudential yang berlaku terkait dengan Penerapan daftar Sanksi Tertentu. Adapun yang dimaksud dengan Sanksi Tertentu, adalah

“tindakan pembatasan yang diberlakukan terhadap suatu rezim/tata pemerintahan yang berkuasa, negara, pemerintah, entitas, orang perorangan dan industri tertentu oleh lembaga internasional, atau pemerintah di Indonesia atau pemerintah di luar Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada, the Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury, the United Nations, the European Union, the US Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control”.Sehubungan dengan penerapan daftar Sanksi Tertentu, apabila Pihak Kedua tercantum di dalam daftar Sanksi Tertentu maka Pihak Kedua dapat mengakhiri Perjanjian ini mengacu pada Pasal 5 Perjanjian ini.

PASAL 20 BENTURAN KEPENTINGAN

1. Jika terdapat konflik kepentingan yang muncul dari pemberian Pelayanan Kesehatan oleh Pihak Kedua yang dapat memengaruhi kemampuan Pihak Kedua untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan cara netral, maka Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama dengan segera mengenai benturan kepentingan ini dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah mengetahui adanya benturan kepentingan tersebut.
2. Setelah mendapatkan pemberitahuan ini, Pihak Pertama dapat:
 - a. Sepanjang benturan kepentingan tersebut dapat diperbaiki, maka Pihak Kedua wajib untuk memperbaiki benturan kepentingan tersebut; atau
 - b. Mengakhiri Perjanjian ini tanpa adanya kewajiban.
3. Jika Pihak Pertama mewajibkan Pihak Kedua untuk memperbaiki benturan kepentingan tersebut dan Pihak Kedua gagal untuk melakukannya dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah menerima pernyataan tertulis dari Pihak Pertama atas kewajiban tersebut, maka Pihak Pertama dapat mengakhiri Perjanjian ini sesegera mungkin dengan tanpa adanya suatu kewajiban.

PASAL 21 PELINDUNGAN DATA

Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan

privasi dan perlindungan data pribadi dengan tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (berikut dengan perubahan maupun peraturan pelaksanaannya dari waktu ke waktu) sebagaimana lebih lanjut diatur pada Lampiran Perjanjian ini.

PASAL 22 KETENTUAN PENUTUP

1. Perjanjian ini dan penafsirannya tunduk dan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum diatur dalam Perjanjian ini dan karenanya perlu dilakukan perubahan ataupun penambahan persyaratan, maka Pihak Pertama dapat menerbitkan surat sosialisasi kepada Pihak Kedua dan untuk selanjutnya Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam suatu perjanjian tambahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Tidak ada satupun variasi, modifikasi atau perubahan terhadap Perjanjian ini akan berlaku kecuali variasi, modifikasi atau perubahan tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.
4. Apabila satu atau lebih ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian ini atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat untuk ini tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sah dan dapat dilaksanakan.
5. Dalam hal perubahan/penambahan klausul Perjanjian yang bersifat tidak prinsip/material maka perubahan/penambahan tersebut cukup dituangkan dalam bentuk suatu dokumen/instrumen tertulis.
6. Baik Lampiran-lampiran, Adendum maupun dokumen/instrumen tertulis lainnya, masing-masing merupakan bagian yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini sepanjang disepakati oleh Para Pihak secara tertulis.

LAMPIRAN II

CONTOH KARTU PESERTA DAN KETENTUAN PENAGIHAN

Pihak Pertama berhak untuk memperbarui atau memodifikasi contoh kartu peserta dan ketentuan penagihan pada Lampiran II melalui pemberitahuan tertulis dari waktu ke waktu oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

CONTOH KARTU PESERTA	KETERANGAN DAN BENEFIT	KETENTUAN PENAGIHAN
 ②  ②  ③ PRUCorporate Medical PRUWorks	① Logo Asuransi ② Logo TPA Admedika ③ Call Centre TPA (021) 5088 1817 Keterangan: Benefit yang dijamin: Rawat Inap, Rawat Jalan, Rawat Jalan Gigi, Melahirkan, Kacamata Penjamin Perawatan: TPA AdMedika Pembayar Tagihan: PT. Prudential Life Assurance Catatan: Dalam hal terjadi peralihan penjaminan dari TPA ke Pihak Pertama, maka Pihak Pertama akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 3 Hari Kerja sebelum tanggal efektif peralihan Kartu tersedia dalam bentuk kartu Fisik dan Kartu Elektronik (E-Card)  Contoh Kartu Elektronik	Ketentuan Penagihan: Kelengkapan dokumen Penagihan dan alamat pengiriman: Sesuai ketentuan TPA Pembayar Tagihan: PT. Prudential Life Assurance Usulan Penamaan Payor di <RS Dharma Husada/Klinik>: Admedika - Prudential

LAMPIRAN III

PENGECUALIAN

A. PENGECUALIAN PRODUK ASURANSI CORPORATE

Pengecualian Produk Asuransi Corporate dapat diperbarui atau modifikasi berdasarkan pemberitahuan tertulis dari waktu ke waktu oleh Pihak Pertama.

Pihak Pertama tidak membayarkan klaim untuk **Manfaat Asuransi Dasar dan Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada)**, apabila Penyakit, Ketidakmampuan, Kecelakaan Pasien atau segala komplikasinya terjadi akibat secara langsung maupun tidak langsung dari:

1. Penyakit Khusus yang timbul dalam jangka waktu 12 bulan sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan Pasien kecuali ditentukan lain oleh Pihak Pertama, atau
2. berpartisipasi aktif dalam perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, terorisme, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tugas aktif dalam angkatan bersenjata atau kepolisian; atau
3. keterlibatan dari pihak yang dipertanggungjawabkan, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, antara lain namun tidak terbatas pada penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang, tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertanggungan asuransi ini; atau
4. melukai diri sendiri, Cedera yang terjadi karena Pasien tidak mengikuti anjuran medis, bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dengan keadaan sadar atau karena gangguan mental dan/atau kejiwaan; atau
5. biaya pemeriksaan kesehatan rutin (Medical Check Up), Rawat Inap yang bertujuan hanya untuk diagnostik, Obstructive Sleep Apnea (OSA), pemeriksaan sinar-X atau pemeriksaan fisik umum yang tidak sesuai dengan indikasi medis dan tanpa rujukan dari dokter; atau
6. Biaya pencegahan penyakit termasuk imunisasi/ vaksinasi kecuali yang dinyatakan lain di dalam Polis dan semua komplikasinya; atau
7. Perawatan dan atau tindakan sirkumsisi/khitanan/ sunat tanpa indikasi medis termasuk semua komplikasinya; atau
8. kontrasepsi, diagnosa dan perawatan yang berhubungan dengan ketidaksuburan, pengujian atau pengobatan impotensi atau upaya untuk hamil, inseminasi buatan, sterilisasi (vasektomi/MOP dan tubektomi/MOW), metode pengaturan kelahiran dan terapi hormon termasuk semua komplikasinya; atau
9. perawatan yang berhubungan dengan estetika termasuk namun tidak terbatas pada memutihkan gigi, Pembedahan kosmetik atau Pembedahan plastik (kecuali Pembedahan rekonstruksi yang disebabkan oleh Penyakit atau Kecelakaan), perawatan untuk mengatasi kegemukan, penurunan berat badan atau menambah berat badan, bulimia, anoreksia nervosa, lasik, asthenopia, perawatan dan/atau Pembedahan untuk mengubah jenis kelamin termasuk semua komplikasinya; atau
10. Penyakit atau Cedera tubuh akibat reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasinya; atau

11. perawatan dan/atau Pembedahan yang berhubungan dengan kelainan dan/atau cacat bawaan (congenital) atau hereditary conditions, baik diketahui ataupun tidak, termasuk Hernia pada Pasien berusia di bawah 10 (sepuluh) tahun; atau
12. Penyakit/gangguan mental dan/atau kejiwaan (termasuk namun tidak terbatas pada neurosis, gangguan psikosomatis, psikosis, stress, fatigue) atau perawatan yang ditangani oleh Psikolog/Psikiater, gangguan tumbuh kembang, autism, hyperactive termasuk semua komplikasinya; atau
13. pengobatan herbal, pengobatan eksperimental, pengobatan alternatif atau tradisional, termasuk namun tidak terbatas pada shinshe, tabib, dukun, ahli patah tulang, aromaterapi, naturopathy, terapi holistik, bioresonansi, hypnotherapy, Digital Subtraction Angiography (brain spa) termasuk acupuncture dan chiropraktik yang bukan dilakukan oleh Dokter yang berlisensi, pengobatan yang tidak dilakukan di Rumah Sakit atau Klinik termasuk semua komplikasinya; atau
14. pembelian atau penyewaan alat bantu yang tidak ditanam didalam tubuh seperti namun tidak terbatas pada braces, alat bantu pendengaran, prosthesis, kruk, dan kursi roda, kecuali kursi roda yang digunakan pada saat Rawat Inap; atau
15. infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan/atau komplikasi yang berhubungan dengan keduanya kecuali untuk HIV/AIDS yang disebabkan oleh transfusi darah yang tidak melanggar hukum sesuai dengan Batas Manfaat pada Manfaat HIV/AIDS karena Tranfusi Darah; atau
16. penyakit akibat hubungan seksual atau penyimpangan seksual termasuk segala komplikasinya; atau
17. biaya non medis seperti namun tidak terbatas pada susu, sabun, tissue, pembalut, termometer, alas tidur, diapers, buku/kartu pasien, biaya telekomunikasi, koran/majalah, salon, makanan ekstra, tempat tidur ekstra, penyewaan televisi berikut salurannya, biaya lemari pendingin termasuk isinya dan biaya lain yang tidak berhubungan secara langsung dengan Perawatan Medis; atau
18. perawatan dan/atau Pembedahan yang berhubungan dengan kehamilan, Persalinan, Keguguran, aborsi, pemeriksaan sebelum dan sesudah melahirkan dan persalinan, Rawat Inap sebelum dan sesudah melahirkan dan persalinan dan perawatan bayi sehat termasuk semua Komplikasi Kehamilan; Rawat Jalan yang tidak terkait dengan Rawat Inap, kecuali yang disebabkan Manfaat Rawat Jalan Darurat atau merupakan tindakan Pembedahan Tanpa Rawat Inap; semua jenis perawatan gigi atau pembedahan gigi secara langsung dan pengobatan yang terkait dengannya kecuali yang diakibatkan oleh Kecelakaan, Pembelian kacamata/lensa, pemeriksaan mata termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya kecuali jika Pasien ditanggung Manfaat Asuransi Tambahan sesuai dengan yang tercantum Daftar Manfaat.

Pengecualian Polis Manfaat Persalinan

- (1) Biaya Medis yang berhubungan dengan kehamilan dan Persalinan selama 9 bulan sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan Pasien pada Manfaat Persalinan kecuali ditentukan lain oleh Pihak Pertama.

Pengecualian Polis Manfaat Rawat Gigi

- (1) Biaya Medis yang berhubungan dengan Perawatan Gigi selama 6 bulan pada Perawatan Dasar, Pencegahan, Perbaikan dan Kompleks, dan selama 12 bulan untuk Perawatan Gigi Palsu sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan Pasien kecuali ditentukan lain oleh Pihak Pertama.

LAMPIRAN IV
KORESPONDENSI

A. PIHAK PERTAMA

PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE

Alamat : Prudential Tower Lt. 8
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79
Jakarta, 12910
No Telp : (021) 2995 8888
Email : provider.relation@prudential.co.id

1	Head Provider Relation and Network Development Yuli Andini	yuli.andini@prudential.co.id	081288978236
Narahubung:			
PMN Provider Relation (Komunikasi terkait pelayanan dan kerjasama)			
1	Dendy Dwi Susetyawan	Dendy.Susetyawan@Prudential.co.id	08118448835
2	Dina Mahardikha	Dina.Mahardikha@prudential.co.id	085211271837
3	Helena Rosmauli	Helena.Pasaribu@prudential.co.id	0811943606
4	Mangara Syahputra Rangkuti	Mangara.rangkuti@prudential.co.id	08111362632
5	Rifki Mubarak	Rifki.mubarak@prudential.co.id	08121049228
6	Rio Yanuar Busra	Rio.busra@prudential.co.id	08119724457
7	Rizal Maulana	Rizal.Maulana@prudential.co.id	0811 108 5073
8	Y. Sugeng Mulyono	Sugeng.Mulyono@prudential.co.id	08111260886
9	Yudhi Todungan Bayo Angin	Yudhi.angin@prudential.co.id	08111085071
10	Zakki Sugiri	Zakki.sugiri@prudential.co.id	08111529570
Penyelesaian Kontrak Kerjasama dan Addendum:			
1	Catur Nurcahyo Nugroho	Catur.nugroho@prudential.co.id	08119700047
2	Cyndi Putri Nalianinggusti A	Cindy.asmoro@prudential.co.id	08111801707
3	Dian Pravita Sari	Dian.sari@prudential.co.id	08119108545
4	Fachrul Riza	Fachrul.riza@prudential.co.id	08111353688
5	Hani Amaliyah	Hani.amaliyah@prudential.co.id	08119719841
6	Iyan Pelawi	Iyan.Pelawi-Consultant@prudential.co.id	08111360527
7	M. Banny Adam	Mohamad.adam@prudential.co.id	08111032845
8	Meilan Cantika	Meilan.cantika-consultant@prudential.co.id	08118139723
9	Mirra Mellissa	Mirra.mellisa1-consultant@prudential.co.id	0811 8039 084
10	Nita Kemala	Nita.kemala@prudential.co.id	08118499127
Khusus Kerja Sama MCU			
1	Andry Nurdiansyah	andry.nurdiansyah@prudential.co.id	0895383303814
Informasi Khusus Nasabah Corporate Business Kartu berwarna merah putih - PRUCorporate Medical dan PRUWorks (Benefit, Prosedur, Pengiriman, Pembayaran dan Rekonsiliasi Tagihan)			
1	dr. Giska Primadini Lestari	Giska.Lestari@prudential.co.id	089502300255
2	dr. M Iqbal Ghazali	MIqbal.Ghazali@prudential.co.id	081377577562
Surat Keterangan Dokter Tambahan (SKDT) Untuk prosedur dan pengisian formulir SKDT			
1	Ajat Sudrajat	sudrajat@prudential.co.id	081298034234
2	Tegar Perdana	Tegar.perdana@prudential.co.id	082261267483
3	Mazmur Sinukaban (Khusus Medan)	mazmur.sinukaban@prudential.co.id	081318829204
4	Jaka Satria Abdul Gofur	Jaka.Gofur@prudential.co.id	08118857775
5	Akhmad Maulana	Akhmad.maulana@prudential.co.id	085770739916
6	Unggul Adi Guno	UnggulAdi.Guno@prudential.co.id	08111846500

7	Satya Eka Darma	Satya.Darma@prudential.co.id	08111797767
Medical Check Up (MCU) untuk Calon Nasabah			
1	Head of Medical Check Up (MCU) Panel Rika Indriyani Rustam	rika.rustam@prudential.co.id	
2	Medical Check Up (MCU) Panel Management Judi Irawan Erni Widiyasari	judi.irawan@prudential.co.id erni.widiyasari@prudential.co.id	081310110092 081280817386
3	Panel Line Service Medical Panel Line Service Hari Senin – Jumat, Pukul 08.15 – 17.15 WIB Hari Sabtu, Pukul 08.15 – 12.15 WIB	panel.handling@prudential.co.id	08 1111 49000 08 1111 48000 0811 6310 330
4	Linda Sukmawaty 0877 8944 8181 linda.sukmawaty@prudential.co.id Novi Astriani 08 1111 48 000 novi.astriani@prudential.co.id Bagus Irawan 0896 0624 9034 bagus.irawan@prudential.co.id Firmansyah 0878 772 14772 firman@prudential.co.id	Hal-hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan dan Pengiriman Pemeriksaan Kesehatan (<i>Medical Check Up</i>), antara lain: a. Permintaan Formulir Laporan Pemeriksaan Kesehatan (LPK) dan informasi cara pengisiannya. b. Konfirmasi Hasil <i>Medical Check Up</i> . c. Konfirmasi Pengiriman Hasil <i>Medical Check Up</i> . d. Konfirmasi mengenai kondisi pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan prosedur. e. Pendaftaran panel peserta PMN Portal (<i>Pru Medical Network</i>) & SFTP (<i>Secure File Transfer Protocol</i>). f. Konfirmasi Hasil <i>Medical Check Up</i> melalui PMN Portal & SFTP. g. Kendala penggunaan / pemakaian PMN Portal & SFTP. h. Perubahan / Konfirmasi password PMN Portal & SFTP.	
5	Novi Astriani 08 1111 48 000 novi.astriani@prudential.co.id Bagus Irawan 0896 0624 9034 bagus.irawan@prudential.co.id	Hal-hal yang berhubungan dengan Penagihan Medical Check Up, antara lain: a. Revisi tagihan b. Keterlambatan/konfirmasi tagihan	

	Firmansyah 0878 772 14772 firman@prudential.co.id	
--	---	--

B. PIHAK KEDUA

PT Disa Prima Prima – RS Dharma Husada Probolinggo (Nama Rumah Sakit/Klinik)

Alamat : Jl. Panjaitan No. 8 – 10 Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo

No Telp : (0335) 422176

Email : rsdharmahusadaprob@gmail.com

U.P :- Admin Jaminan

Direktur	
Nama : dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE Nomor Tlp & Ext/ Handphone : 0878 5884 0010 Alamat Email : disaprimaprima@gmail.com	
Marketing / Pemasaran (Terkait Pengajuan Kerjasama)	
Nama: Murtias Puji Astutik, M.A.P Nomor telp/Ext: - Nomor Handphone: 0851 3851 4521 Alamat Email: humas.rsdhprobolinggo@gmail.com	Nama: Murtias Puji Astutik, M.A.P Nomor telp/Ext: - Nomor Handphone: 0851 3851 4521 Alamat Email: humas.rsdhprobolinggo@gmail.com
Keuangan / Penagihan	
Nama: Sindy Novenia, S.Pd, M.Ak Nomor telp/Ext: - Nomor Handphone: 0812 2442 9139 Alamat Email: keuangandpm165@gmail.com Alamat Email OTP: -	Nama: Uswatun Hasanah, A.Md.Aktr Nomor telp/Ext: - Nomor Handphone: 0851 8830 3240 Alamat Email: admpenjaminrsdhprob@gmail.com
Administrasi Rawat Inap	
Nama: Nomor telp/Ext: Nomor Handphone: Alamat Email: Alamat Email OTP: Alamat Email OTP:	
Kasir Rawat Inap	
Nama: Nomor telp/Ext: Nomor Handphone: Alamat Email: Alamat Email OTP:	
Pelayanan Medis	
Nama: dr. Dyan Santi Palupi Nomor telp/Ext: - Nomor Handphone: 0812 1014 6433 Alamat Email: nads2305.jr@gmail.com	Nama: dr. Dyan Santi Palupi Nomor telp/Ext: - Nomor Handphone: 0812 1014 6433 Alamat Email: nads2305.jr@gmail.com
Bagian yang dapat dihubungi untuk menanyakan kondisi medis Pasien pada saat Pasien masih dirawat atau sudah selesai rawat:	

Commented [SPA1]: 1) Mohon dilengkapi data PIC per bagian RS.

***Wajib** menggunakan email terdaftar Rumah Sakit/Klinik dan tidak boleh menggunakan nama pegawai atau email pribadi.
 Contoh: admission@RSxx.com; kasir@RSxx.com.
 Email OTP (one-time password) yang dapat dibuat adalah untuk Admission RI (2 akun), Kasir (1 akun) dan Penagihan (1 akun).

Nama: <u>Angela Wensi Flora R, S.Kep, Ns</u> Nomor telp/Ext: - Nomor Handphone: <u>0813 3074 1495</u> Alamat Email: <u>rsdharmahusadaprob@gmail.com</u>	Nama: <u>Angela Wensi Flora R, S.Kep, Ns</u> Nomor telp/Ext: - Nomor Handphone: <u>0813 3074 1495</u> Alamat Email: <u>rsdharmahusadaprob@gmail.com</u>
Emergency / UGD	
Nama: <u>Instalasi Gawat Darurat</u> Nomor telp/Ext: - Nomor Handphone: <u>0812 5225 0982</u> Alamat Email: <u>rsdharmahusadaprob@gmail.com</u>	Nama: <u>Instalasi Gawat Darurat</u> Nomor telp/Ext: - Nomor Handphone: <u>0812 5225 0982</u> Alamat Email: <u>rsdharmahusadaprob@gmail.com</u>
Rekam Medis	
Nama: <u>Anggun Putri Wahyu Hapsari, A.Md.RMIK</u> Nomor telp/Ext: - Nomor Handphone: <u>0815 5341 1430</u> Alamat Email: <u>rmrsdh23@gmail.com</u>	Nama: <u>Anggun Putri Wahyu Hapsari, A.Md.RMIK</u> Nomor telp/Ext: - Nomor Handphone: <u>0815 5341 1430</u> Alamat Email: <u>rmrsdh23@gmail.com</u>

Dalam hal terdapat perubahan data narahubung, maka Pihak yang melakukan perubahan akan menginformasikan perubahan data tersebut secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat berwenang Pihak tersebut. Pemberitahuan tersebut dapat dikirimkan melalui surat atau email kepada Pihak lainnya ke alamat sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Perjanjian ini.

LAMPIRAN V

TARIF DAN TATA CARA PEMBAYARAN

A. TARIF PELAYANAN

Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
Tarif Rawat Inap	Sesuai Buku Tarif Pihak Kedua	
Tarif Rawat Jalan	Sesuai Buku Tarif Pihak Kedua	
Biaya Administrasi Rawat Inap	2...% (dua persen) dari total tagihan.	Berlaku selama Kerjasama. Tidak mengikuti Buku Tarif Pihak Kedua.
Diskon Pelayanan	2...% (dua persen)	dari total biaya pelayanan Pasien, dan potongan harga tersebut akan dicantumkan pada tagihan Pelayanan Kesehatan Pasien
Tarif Pengisian Surat Keterangan Dokter Tambahan (SKDT)	Rp... (terbaca)	Termasuk Biaya Pengiriman

Commented [SPA2]: 2) Mohon dilengkapi biaya administrasi RS/Klinik. Dan mohon melampirkan buku tarif RS/Klinik untuk mengecek kesesuaian tarif RS/Klinik dengan tagihan. Jika tidak setuju dengan default keterangan, maka dapat diganti dengan opsi lain: "Perubahan mengikuti Buku Tarif Pihak Kedua."

Commented [SPA3]: 3) Mohon dapat dipertimbangkan untuk pemberian diskon ke Prudential. Misalnya 2-5% dari Total biaya pelayanan Pasien, dan potongan harga tersebut akan dicantumkan pada tagihan Pelayanan Kesehatan Pasien.

Commented [HA4]: 4) SKDT hampir sama dengan permintaan rekam medis tapi fungsinya untuk proses investigasi klaim, Prudential akan mengirimkan formnya. Detailnya bisa dilihat pada Lampiran VI bagian C

*Mohon disebutkan juga untuk estimasi tarif pengirimannya ke

PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE
Prudential Tower
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79, Jakarta

B. TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

1. Tata cara pembayaran **dan penagihan** yang diatur pada Lampiran ini berlaku untuk **penjaminan** yang dilakukan langsung oleh Pihak Pertama. Pembayaran **dan penagihan** melalui Administrator Pihak Ketiga akan tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku dari masing-masing Administrator Pihak Ketiga.
2. Jangka waktu kedaluwarsa seluruh tagihan pelayanan Rawat Inap dan layanan lainnya adalah 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal Pasien selesai menjalani Rawat Inap.
3. Tagihan keseluruhan biaya Rawat Inap dan Rawat Jalan yang diajukan oleh Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama disesuaikan dengan ketentuan penagihan yang disebutkan dalam **Lampiran II** sesuai dengan jenis Bukti Kepesertaan.
4. Dalam hal kelengkapan dokumen penagihan sebagaimana disyaratkan pada Perjanjian ini tidak lengkap dan tidak jelas, Pihak Pertama melalui Administrator Pihak Ketiga akan menginformasikan kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan Administrator Pihak Ketiga.
5. Apabila dalam satu penagihan terdapat transaksi yang tidak lengkap, maka Pihak Kedua wajib mengirimkan revisi tagihan sesuai dengan nominal transaksi yang sudah lengkap agar pembayaran dapat dibayarkan penuh oleh Pihak Pertama.
6. Dalam hal tagihan yang dikirimkan oleh Pihak Kedua tidak sesuai dengan ketentuan penagihan dari Pihak pertama sehingga dokumen tagihan tidak diterima oleh Pihak Pertama, maka jatuh tempo pembayaran tagihan akan dihitung sejak Pihak Pertama telah menerima dokumen tagihan tersebut.
7. Pembayaran akan dilakukan oleh Pihak Pertama dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak seluruh dokumen lengkap dan benar diterima Pihak Pertama atau Administrator Pihak Ketiga.
8. Pembayaran akan dilakukan melalui transfer pemindahbukuan dari rekening bank milik Pihak Pertama kepada rekening bank yang ditunjuk oleh Pihak Kedua sebagai berikut:

8.

- 1) Jangka waktu maksimal 30 hari setelah kwitansi terkirim.
- 2) Toleransi keterlambatan selama 7 hari selebihnya dikenakan denda 5% perhari.
- 3) Pembayaran:

NO	INSTANSI	REKENING PEMBAYARAN
1.	Rumah Sakit Dharma Husada Probolinggo	Nama Bank : PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Atas Nama : PT. Disa Prima Prima Nomor Rekening : 042901001441306 Cabang : Malang Sutoyo Kode SWIFT/IBAN : BRINIDJA

a. PIHAK PERTAMA wajib mengirimkan bukti pembayaran melalui email:

a) RS Dharma Husada Probolinggo : rsdharmahusadaprob@gmail.com

b) PT. Disa Prima Prima : disaprimaprima@gmail.com

cc: keuangandpm165@gmail.com

Bank :
Cabang :
No. Rekening :
Atas nama :

9. Apabila nomor rekening yang dicantumkan menggunakan *virtual account*, maka Pihak Kedua wajib menyertakan surat keterangan Rekening Induk yang digunakan oleh Pihak Kedua guna keperluan verifikasi oleh Pihak Pertama.
10. Dalam hal terjadi penyalahgunaan atas rekening tersebut maka hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pihak Kedua.
11. Terlepas dari ketentuan Pasal 22 **Syarat dan Ketentuan Perjanjian**, dalam hal terdapat perubahan data rekening Pihak Kedua, maka Pihak Kedua akan menginformasikan perubahan data rekening tersebut secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat Pihak Kedua yang berwenang. Pemberitahuan tersebut dapat dikirimkan melalui surat atau email kepada Pihak Pertama ke alamat sebagaimana tercantum pada **Lampiran IV** Perjanjian ini.
12. Masing-masing Pihak bertanggung jawab atas pajak dan pungutan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini (jika ada) sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku serta perubahannya dari waktu ke waktu sepanjang berlakunya Perjanjian ini.

C. TATA CARA PENAGIHAN DISKON

1. Para Pihak sepakat bahwa terhadap keseluruhan biaya Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan dalam Perjanjian, Pasien akan memperoleh potongan harga sebesar 2*% (dua (---)persen) dari total biaya pelayanan dan Potongan harga tersebut akan dicantumkan pada tagihan Pelayanan Kesehatan Pasien.

Commented [SPA5]: (5) Mohon diisi data rekening operasional RS

Untuk **Validasi** data Bank RS, Mohon melampirkan:
(pilih salah satu)

- Fotocopy Buku tabungan atau
- Surat Keterangan Rekening atau
- Invoice yang mencantumkan data Rekening Bank Pembayaran RS

Commented [HA6]: Diskon diharapkan dapat dilihat pada billing Pasien (enjoy by customer)

LAMPIRAN VI

TATA CARA PELAYANAN KESEHATAN

A. RAWAT INAP

1. Pelayanan Rawat Inap melalui Administrator Pihak Ketiga (sebagaimana diperlukan dalam beberapa kategori layanan yang diberikan) akan tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku dari masing-masing Administrator Pihak Ketiga.

B. RAWAT JALAN

1. Pelayanan Rawat Jalan melalui Administrator Pihak Ketiga (sebagaimana diperlukan dalam beberapa kategori layanan yang diberikan) akan tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku dari masing-masing Administrator Pihak Ketiga.

C. PERMINTAAN PENGISIAN REKAM MEDIS/SURAT KETERANGAN DOKTER TAMBAHAN DAN RINCIAN BIAYA

Pengisian Rekam Medis/Surat Keterangan Dokter Tambahan (untuk selanjutnya disebut sebagai "SKDT") dibutuhkan apabila terdapat pengajuan penggantian klaim dari nasabah yang diterima oleh Pihak Pertama dan diperlukan informasi medis lebih lanjut atas penggantian klaim tersebut.

1. KETENTUAN SKDT

- a. Pihak Pertama melalui narahubung yang ditunjuk akan mengirimkan formulir SKDT melalui email kepada Pihak Kedua dengan melampirkan softcopy surat kuasa dari Pasien dengan menggunakan format Pihak Pertama sebagaimana dicantumkan dalam poin C butir 2 Lampiran ini.
- b. Pihak Kedua wajib mengisi semua pertanyaan dalam formulir SKDT pada poin a di atas dan Pihak Kedua menjamin bahwa jawaban formulir SKDT sesuai dengan data/informasi medis yang ada pada rekam medis (*medical record*) Pasien.
- c. Formulir SKDT wajib diisi oleh dokter yang merawat Pasien atau dokter lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.

- d. Jawaban formulir **SKDT** dikirimkan melalui email kepada narahubung yang ditunjuk oleh Pihak Pertama yang ada pada **Lampiran IV** dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak Pihak Kedua menerima permintaan dari Pihak Pertama.
- e. Dokumen asli jawaban formulir **SKDT** dan dokumen penagihan dikirimkan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak Pihak Kedua menerima permintaan dari Pihak Pertama ke alamat berikut:

PT Prudential Life Assurance
Prudential Tower
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79
Jakarta, 12910

UP: Bagian Klaim

- f. Harga yang dibebankan oleh Pihak Kedua untuk pengisian formulir **SKDT** ini sesuai dengan biaya yang disepakati dalam **Lampiran V** Perjanjian ini.
- g. Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan informasi status perawatan Pasien melalui telepon/email terlebih dahulu sebelum formulir **SKDT** dikirimkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk memudahkan Pihak Pertama dalam pengajuan pertanyaan kepada dokter.

2. CONTOH FORMAT SURAT KUASA

[illegible]

3. PERMINTAAN RINCIAN BIAYA DAN DOKUMEN PENDUKUNG

Jika dibutuhkan, Pihak Kedua bersedia memberikan rincian biaya, resume medis dan fotokopi hasil pemeriksaan kepada Pihak Pertama untuk Peserta yang melakukan perawatan dengan menggunakan fasilitas asuransi BPJS dengan melampirkan surat kuasa dari Peserta.

LAMPIRAN VII

DAFTAR JARINGAN RUMAH SAKIT DAN/ATAU KLINIK

PT Disa Prima Prima – RS Dharma Husada Probolinggo [Mitra to provide]

Commented [HA7]: (Opsional, jika ada) Mohon diisi daftar jaringan RS/Klinik jika tergabung sebagai group dengan Nama RS/Klinik, alamat dan nomor telepon. Untuk kerjasama dengan provider non group, silakan *ditake out*.

ver 12/11/2024

RI : Rawat Inap
RJ : Rawat Jalan
SKDT : Surat Keterangan Dokter Tambahan
MCU : rekaman Panel MCU

Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 22, perubahan terhadap Lampiran VII akan diberitahukan oleh Pihak Kedua secara tertulis melalui surat pemberitahuan dan/atau surat elektronik (email) kepada Pihak Pertama dari waktu ke waktu.

Commented [HA8]: (Opsional, jika ada) Mohon diisi daftar jaringan RS/Klinik jika tergabung sebagai group dengan Nama RS/Klinik, alamat dan nomor telepon. Untuk kerjasama dengan provider non group, silakan *ditake out*.

LAMPIRAN VIII

KETENTUAN PEMROSESAN DATA PRIBADI

BAGIAN A – KEBERLAKUAN

Lampiran – Ketentuan Pemrosesan Data Pribadi (“**Lampiran**”) ini merupakan bagian integral dari Perjanjian (sebagaimana didefinisikan di bawah).

Pihak Pertama (sebagaimana relevan dalam Perjanjian) juga disebut sebagai “**Prudential**” dan Pihak Kedua (sebagaimana relevan dalam Perjanjian) juga disebut sebagai “**Mitra**”.

Lampiran ini menguraikan ketentuan khusus yang mengatur pemrosesan Data Pribadi dimana **Mitra dan Prudential keduanya bertindak sebagai Pengendali Data bersama.**

Ketentuan ini berlaku secara eksklusif pada aktivitas pemrosesan Data Pribadi yang dirinci dalam Perjanjian.

BAGIAN B – DEFINISI

1. “Hukum Yang Berlaku” berarti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang perlindungan data, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, dan/atau peraturan terkait perlindungan Data Pribadi lainnya yang relevan beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu.
2. “Perjanjian” berarti perjanjian utama antara Prudential dan Mitra yang mengatur tentang pekerjaan/jasa yang diberikan oleh Mitra kepada Prudential dalam bentuk Perjanjian Induk Layanan, Pernyataan Kerja dan/atau dokumen lainnya yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Lampiran ini.
3. “Pengendali Data” berarti setiap orang perseorangan, korporasi, suatu entitas badan publik, organisasi internasional yang (baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau bersamaan dengan pihak lain) menentukan maksud tujuan dan cara setiap Data Pribadi diproses, atau akan diproses serta melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
4. “Pemrosesan”, berkenaan dengan informasi atau Data Pribadi berarti memperoleh dan mengumpulkan, merekam, atau menyimpan informasi atau Data Pribadi atau melakukan pemrosesan atau serangkaian pemrosesan atas informasi atau Data Pribadi, termasuk:
 - (a) Pengorganisasian, pengadaptasian atau perubahan informasi atau Data Pribadi;
 - (b) Pengolahan dan analisis atas informasi atau Data Pribadi;
 - (c) Pemerolehan dan pengumpulan, penarikan, konsultasi atau penggunaan informasi atau Data Pribadi;
 - (d) Pengungkapan informasi atau Data Pribadi melalui transmisi, penyebaran, penampilan, pengumuman, transfer atau penyediaan lainnya; atau
 - (e) Penyesuaian, perbaikan dan pembaruan, kombinasi, pemblokiran, penghapusan atau pemusnahan informasi atau Data Pribadi.
5. “Subjek Data” berarti orang perseorangan pada dirinya melekat Data Pribadi.

6. "Data Pribadi" berarti data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik.
7. "Pelanggaran Data Pribadi" berarti penghancuran, kehilangan, perubahan, pengungkapan atau akses tanpa izin yang tidak disengaja maupun yang tidak sah ke, data pribadi yang ditransmisikan, disimpan atau diproses atas nama Prudential.
8. "Pengguna Sistem Elektronik" berarti Subjek Data yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
9. "Sistem Elektronik" berarti serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
10. "Dokumen Elektronik" berarti Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

BAGIAN C – KETENTUAN

1. Para Pihak sepakat untuk bersama-sama mengendalikan dan menentukan tujuan Pemrosesan Data Pribadi dan oleh karena itu akan menjadi Pengendali Data Pribadi Bersama dalam definisi pada Hukum yang Berlaku dan bukan bertindak sebagai pemroses data bagi Data Pribadi satu sama lain.
2. Para Pihak sepakat dan mengakui bahwa spesifikasi rinci mengenai sifat Pemrosesan Data adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran ini yang memuat informasi mengenai aspek-aspek sebagai berikut:
 - a) dasar hukum pemrosesan Data Pribadi masing masing Pihak sebagai Pengendali Data;
 - b) deskripsi keterkaitan tujuan Pemrosesan Data Pribadi yang dikendalikan oleh masing-masing Pihak sebagai Pengendali Data;
 - c) keterangan mengenai kesepakatan cara Pemrosesan Data Pribadi;
 - d) jenis Data Pribadi yang diproses; dan
 - e) pembagian peran dan tanggung jawab pemenuhan kewajiban hukum masing-masing sebagai Pengendali Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Hukum Yang Berlaku.
3. Para Pihak telah menunjuk personil yang bertanggung jawab sebagai narahubung guna memfasilitasi komunikasi, untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan Data Pribadi serta memitigasi risiko pelanggaran perlindungan Data Pribadi sebagaimana diamanatkan oleh Hukum Yang Berlaku. Rincian dari narahubung tercantum dalam Lampiran ini.
4. Lampiran ini berlaku sejak penandatanganan Perjanjian dan tetap berlaku selama jangka waktu Perjanjian atau lebih lama, jika ketentuan dalam Perjanjian, Lampiran ini atau persyaratan yang ditetapkan dalam Hukum yang Berlaku mensyaratkan hal tersebut.
5. Tunduk pada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing Pihak sebagai Pengendali Data Bersama, masing-masing Pihak menyetujui bahwa dalam melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Lampiran ini ia akan menaati Hukum yang Berlaku sejauh itu berlaku untuk Pemrosesan Data Pribadi, antara lain:

- (a) akan melakukan verifikasi dan memastikan keakuratan, kelengkapan dan konsistensi Data Pribadi serta melindungi dan menjamin keamanan Data Pribadi yang diproses dan menentukan tingkat keamanan Data Pribadi untuk melindungi Data Pribadi dari Pelanggaran Data Pribadi;
- (b) akan melakukan pengawasan dan memastikan bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi memahami tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya serta melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan Data Pribadi, khususnya terhadap risiko kehilangan atau penggunaan tanpa izin, penyalinan, modifikasi, pengungkapan atau penghancuran, atau akses terhadap, Data Pribadi yang ditransfer berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan dan menerapkan aturan internal untuk perlindungan Data Pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai tindakan pencegahan terhadap mencegah terjadinya kegagalan perlindungan Data Pribadi yang dikelola;
- (c) akan mengakomodasi hak Subjek Data untuk (i) memperoleh informasi mengenai kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan dimintanya Data Pribadi dan pertanggungjawaban pihak yang meminta Data Pribadi, (ii) melengkapi, memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi milik Subjek Data sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi, (iii) memperoleh akses, memperoleh salinan Data Pribadi, dan/atau mengirimkan Data Pribadi milik Subjek Data kepada Pihak lainnya (iv) mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi, (v) menarik persetujuan terhadap pemrosesan Data Pribadi, (vi) menolak tindakan pengambilan keputusan berdasarkan semata-mata pada pemrosesan otomatis, termasuk pembuatan profil, yang menimbulkan konsekuensi hukum atau berdampak signifikan terhadap Data Pribadi, (vii) menangguhkan atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional, dan (viii) mengajukan tuntutan hukum dan menerima kompensasi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi;
- (d) memastikan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan cara melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses dan pengungkapan tanpa izin, serta perubahan atau kerusakan Data Pribadi;
- (e) memastikan bahwa Data Pribadi dan Subjek Data dilindungi selama prosedur pemrosesan Data Pribadi, termasuk perolehan, pengumpulan, pemrosesan, analisis, penyimpanan, tampilan, publikasi, transmisi, penyebaran, dan pemusnahan Data Pribadi;
- (f) mendidik pengguna (baik Pengguna Sistem Elektronik maupun pengguna non-elektronik) yang sekurang-kurangnya memuat hak, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh pihak terkait, serta tata cara pengajuan pengaduan, dan melindungi penggunanya serta masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh Sistem Elektronik atau sistem non-elektronik lainnya yang berhubungan yang dikelolanya;
- (g) menyediakan, mendidik, dan melatih personel yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengamanan dan perlindungan sarana dan prasarana Sistem Elektronik;
- (h) sistem yang digunakan untuk memproses Data Pribadi telah memenuhi aspek keamanan, interkoneksi dan kesesuaian dengan sistem yang digunakan, memiliki dukungan teknis, pemeliharaan, dan/atau layanan purna jual dari penjual atau penyedia, memiliki jaminan keberlangsungan layanan, dan telah memperoleh sertifikasi yang diperlukan;
- (i) menjamin terselenggaranya Sistem Elektronik secara bertanggung jawab, andal, dan aman serta berfungsinya setiap komponen dan keutuhan Sistem Elektronik secara keseluruhan;
- (j) Sistem Elektronik atau sistem non-elektronik lainnya yang berhubungan yang digunakan untuk menampung perolehan dan pengumpulan Data Pribadi mempunyai kemampuan interoperabilitas dan kompatibilitas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dan

menggunakan perangkat lunak legal yang aman dan dapat diandalkan untuk pengoperasian yang baik serta memiliki layanan yang berkelanjutan; dan

- (k) menerapkan tata kelola Sistem Elektronik atau sistem non-elektronik lainnya yang berhubungan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Hukum Yang Berlaku serta memiliki kebijakan tata kelola, prosedur operasional kerja, dan mekanisme audit yang dilakukan secara berkala terhadap Sistem Elektronik yang dimiliki.
- (l) menerapkan dan menjaga langkah-langkah teknis dan organisasi yang sesuai untuk melindungi keamanan Data Pribadi non-elektronik seperti pembatasan akses dan keamanan untuk penyimpanan Data Pribadi serta prosedur pemusnahan yang sesuai untuk Data Pribadi non-elektronik.

6. Ketentuan-ketentuan berikut ini akan berlaku berkenaan dengan Data Pribadi yang dipindahkan antara Para Pihak:

- (a) Masing-masing Pihak menyatakan bahwa ia harus mengolah Data Pribadi tersebut hanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan dari Lampiran ini.
- (b) Para Pihak wajib menerapkan langkah-langkah teknis, administratif, operasional, dan fisik yang wajar dan sesuai, di seluruh prosedur pemrosesan Data Pribadi, sesuai dengan Hukum yang Berlaku untuk melindungi Data Pribadi dan kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keamanan khususnya terhadap risiko Pelanggaran Data Pribadi, kehilangan, penyalahgunaan, akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau kerusakan Data Pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada menegakkan kewajiban Para Pihak sebagai berikut:
 - (i) hanya mengungkapkan Data Pribadi kepada, atau mengizinkan akses ke Data Pribadi oleh, para karyawan dari Para Pihak atau perwakilannya atau subkontraktornya (sebagaimana yang berlaku) dalam setiap hal yang tunduk pada kewajiban kerahasiaan yang mengikat berkenaan dengan Data Pribadi dan untuk siapa Para Pihak telah mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk memastikan keandalannya (termasuk, namun tidak terbatas pada, pelatihan yang sesuai dalam perlindungan dan keamanan data, integritas dan kerahasiaan Data Pribadi) dan yang penggunaan atas Data Pribadinya berkaitan dengan fungsi pekerjaan mereka;
 - (ii) hanya menyediakan Data Pribadi kepada personil yang memerlukan akses ke Data Pribadi tersebut sehubungan dengan pemberian layanan berdasarkan Perjanjian.
- (c) Masing-masing Pihak akan memberitahukan Pihak lainnya mengenai permintaan-permintaan yang diterima dari seorang Subjek Data yang menggunakan hak-haknya berdasarkan Hukum Yang Berlaku dan, dengan mempertimbangkan sifat dari Pemrosesan membantu Pihak lainnya melalui tindakan-tindakan teknis dan organisasi yang sesuai, sepanjang dimungkinkan, dengan memenuhi kewajiban-kewajibannya berkenaan dengan hak-hak Subjek Data berdasarkan Hukum Yang Berlaku, termasuk menanggapi permintaan-permintaan akses subyek atau permintaan-permintaan dari Subjek Data untuk akses ke, perbaikan, penghapusan atau portabilitas Data Pribadi, atau pembatasan Pemrosesan atau keberatan terhadap Pemrosesan Data Pribadi; dan
- (d) Masing-masing Pihak berjanji akan mematuhi, berkoordinasi, dan bekerja sama dengan badan pengatur atau pemerintah manapun, dan otoritas pengawas manapun, yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Pemrosesan Data Pribadi sehubungan dengan Perjanjian ini, dan akan bekerja sama jika diminta dengan otoritas pengawas yang terkait. Masing-masing Pihak harus segera memberitahukan Pihak lainnya setelah menerima pemberitahuan atau permintaan dari otoritas pengawas terkait, kecuali ditentukan lain pada Hukum yang Berlaku.

7. Masing-masing Pihak wajib melakukan verifikasi dan memastikan keakuratan, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi yang digunakan untuk tujuan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada memastikan preferensi kerahasiaan Data Pribadi Subjek Data dan hanya akan ditampilkan,

dipublikasikan, ditransmisikan, disebar, dan/atau dapat diakses dalam suatu Sistem Elektronik berdasarkan persetujuan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan setelah keakuratan serta kesesuaiannya dengan tujuan akuisisi dan pengumpulan Data Pribadi tersebut diverifikasi. Jika Data Pribadi yang berada dalam penguasaan dan/atau dikendalikan dari salah satu Pihak hilang, rusak atau tidak dapat digunakan karena alasan apapun, maka Pihak tersebut akan segera memberitahukan Pihak lainnya dan memulihkan Data Pribadi tersebut termasuk dengan menggunakan cadangannya dan/atau prosedur pemulihan bencana, tanpa pengenaan biaya apa pun kepada Pihak lainnya.

8. Para Pihak wajib secara langsung atau tidak langsung melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi.
9. Para Pihak harus memastikan bahwa para perwakilannya dan sub-kontraktornya akan, menyediakan kepada masing-masing Pihak semua informasi yang diperlukan dan memperbolehkan dan berkontribusi dalam hal audit fasilitas Pemrosesan data, prosedur, catatan dan dokumentasi yang berkaitan dengan Pemrosesan, termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan (dengan pemberitahuan tertulis yang wajar) oleh, auditor atau perwakilannya atau badan pengatur atau pemerintah, termasuk otoritas pengawas, guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau Hukum Yang Berlaku.
10. Masing-masing Pihak harus menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasi yang sesuai untuk memastikan tingkat keamanan yang sesuai terhadap risiko guna melindungi Data Pribadi dari kehilangan, kemusnahan atau kerusakan dan Pemrosesan tanpa izin atau melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - (a) memastikan bahwa semua peralatan yang terhubung ke layanan oleh Pengendali Data, atau atas nama Pengendali Data, atau digunakan oleh Pengendali Data, secara teknis kompatibel dengan layanan yang berlaku dan bahwa tempat dan peralatan Pengendali Data sesuai dengan semua prosedur yang wajar yang telah diberitahukan oleh Prosesor Data termasuk dalam hal kebijakan keamanan informasi dan kepatuhan terhadap Hukum Yang Berlaku;
 - (b) memastikan bahwa sistem, perangkat, dan peralatan yang terhubung ke dan menggunakan layanan adalah aman termasuk namun tidak terbatas pada menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan ancaman dan serangan yang menyebabkan gangguan, kegagalan, dan kerugian; (ii) tidak menggunakan (dan harus memastikan bahwa orang lain tidak menggunakan) layanan dengan cara apa pun yang melanggar hukum, tidak sah, atau mengganggu fasilitas, sistem, atau hak-hak Data Prosesor atau pihak ketiga; (iii) menyiapkan Dokumen Elektronik dan cadangan elektronik serta menghubungkannya ke pusat data untuk tujuan menjaga keamanan data; dan (iv) mematuhi kebijakan keamanan informasi Data Prosesor sejauh yang berlaku untuk pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - (c) memastikan tersedianya perjanjian tingkat layanan (service level agreement), tersedianya perjanjian keamanan informasi terkait layanan teknologi informasi yang digunakan, dan keamanan informasi yang dikelola dan sarana komunikasi internal;
 - (d) tidak mendistribusikan virus, worm, trojan horse, phishing, file yang rusak, kode atau program jahat, hoax, atau hal-hal lain yang bersifat merusak, mengganggu, curang, atau menipu;
 - (e) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Elektroniknya, kecuali keadaan kahar, kesalahan, dan/atau kelalaian Pengguna Sistem Elektronik dapat dibuktikan;
 - (f) bekerja sama dalam pengaturan keamanan apa pun yang dianggap perlu oleh Pengendali Data untuk mencegah akses pihak ketiga yang tidak sah ke lokasi, fasilitas, atau sistemnya.

11. Para Pihak harus segera memberitahukan satu sama lain setelah mengetahui adanya Pelanggaran Data Pribadi, diduga terjadi, atau terancam terjadi atas Data Pribadi melalui satu sama lain atau sub-kontraktornya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Perjanjian ini dan/atau diatur dalam Hukum Yang Berlaku.
12. Tanpa membatasi kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang disebutkan di atas, jika Mitra diberikan akses ke tempat, fasilitas, atau sistem Prudential sehubungan dengan Perjanjian ini, Mitra wajib:
 - (a) mematuhi seluruh kebijakan, prosedur, dan standar kesehatan dan pengamanan dan keamanan Prudential sehubungan dengan akses tersebut, sebagaimana diberitahukan kepada Mitra dari waktu ke waktu;
 - (b) tidak akan memperoleh akses ke, menggunakan atau mengganggu, atau berupaya memperoleh akses ke, menggunakan atau mengganggu sistem atau data yang digunakan atau diolah oleh Prudential, kecuali sepanjang diperlukan Mitra untuk menyediakan dan Prudential untuk menerima manfaat dari Layanan Mitra, atau sebagaimana yang diizinkan secara tegas menurut Perjanjian ini;
 - (c) Kecuali ditentukan lain, Angka 5 di atas berlaku secara mutatis mutandis dan berlaku terhadap Mitra pada ketentuan ini; dan
 - (d) membatasi akses ke, dan penggunaan, tempat, fasilitas, dan sistem Prudential hanya kepada orang-orang yang memiliki kebutuhan yang wajar untuk mengakses dan menggunakan tempat, fasilitas, dan sistem tersebut untuk maksud perjanjian ini.
13. Prudential dapat, atas pilihannya sendiri memerintahkan Mitra untuk menangguhkan atau menghentikan keterlibatan setiap personil Mitra dalam pemberian jasa Pemrosesan data apabila Prudential menganggap, atas kebijakannya sendiri, bahwa personil terkait memiliki risiko keamanan.
14. Pada saat berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian ini, Data Pribadi yang tidak dimiliki oleh masing-masing Pihak akan dihapus sesuai mekanisme yang dibuatnya sendiri untuk Data Pribadi dalam bentuk elektronik dan non-elektronik, termasuk mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang paling sedikit memuat:
 - (a) penyediaan saluran komunikasi antara Penyelenggara Sistem Elektronik dengan pemilik Data Pribadi;
 - (b) fitur penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang memungkinkan Subjek Data melakukan penghapusan Data Pribadinya; dan
 - (c) pengumpulan data permintaan penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan.
15. Para Pihak wajib memastikan bahwa Sistem Elektroniknya tidak:
 - (a) memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang; dan
 - (b) memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang, sesuai dengan Hukum Yang Berlaku.
16. Pernyataan dan jaminan

Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

 - (a) menentukan tujuan dan mengendalikan pemrosesan Data Pribadi, serta telah memberitahukan dan memperoleh persetujuan tertulis dari Subjek Data mengenai tujuan pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, dan/atau pemindahan Data Pribadi;

- (b) mencatat secara langsung atau tidak langsung seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi dan melakukan penilaian dampak terhadap perlindungan Data Pribadi sesuai dengan Hukum Yang Berlaku;
- (c) menilai permintaan tertulis prosesor Data Pribadi mengenai permintaan pemindahan Data Pribadi ke luar yurisdiksi Indonesia;
- (d) memastikan bahwa Subjek Data telah diberitahukan, memberikan persetujuan tertulis sebelumnya atas tujuan(-tujuan) pengumpulan, akuisisi, pemrosesan, analisis, penyimpanan, tampilan, publikasi, transmisi, penyebaran, pemusnahan, pengungkapan, dan/atau pengalihan, serta memberikan konfirmasi atas keakuratan dan status kerahasiaan Data Pribadinya;
- (e) memberitahukan kepada Subjek Data mengenai pengalihan, penyimpanan, pengalihan, penghapusan, dan/atau pemusnahan Data Pribadinya dalam hal Para Pihak akan melakukan aksi korporasi yang berbadan hukum;
- (f) menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan, dan relevansi serta kesesuaian pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuannya sebagaimana disepakati dalam Perjanjian;
- (g) bertanggung jawab atas Data Pribadi yang disediakan yang mengandung kesalahan atau ketidakakuratan, atau tidak lengkap, dan klaim apa pun dari Subjek Data yang relevan yang timbul daripadanya, tergantung pada kasusnya, dan akan melakukan setiap dan semua upaya yang diperlukan atau yang disyaratkan untuk memperbaiki masalah tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada memperbaiki kesalahan atau ketidakakuratan tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3x24 jam sejak saat masing-masing menerima permintaan untuk memperbarui dan/atau mengoreksi Data Pribadi dan/atau melakukan tindakan perbaikan dengan cara yang ditentukan dalam Hukum Yang Berlaku.

17. Penyelesaian Sengketa

Segala bentuk perselisihan atau sengketa yang timbul dari atau terkait dengan pelaksanaan Lampiran ini akan diselesaikan sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Perjanjian antara Prudential dan Mitra.

INFORMASI TERKAIT PEMROSESAN DATA PRIBADI

1. Dasar Pemrosesan Data Pribadi untuk Masing-masing Pihak sebagai Pengendali Data

Dasar hukum Pemrosesan Data Pribadi adalah sebagai berikut:

Prudential : Dasar hukum Pemrosesan Data didasarkan pada Hukum Yang Berlaku, termasuk persetujuan yang dikumpulkan dari Subjek Data atau perjanjian yang dibuat oleh Prudential dan Subjek Data, sebagaimana relevan dan berlaku.

Mitra : Dasar hukum Pemrosesan Data didasarkan pada Hukum Yang Berlaku, termasuk persetujuan yang dikumpulkan dari Subjek Data atau perjanjian yang dibuat oleh Mitra dan Subjek Data, sebagaimana relevan dan berlaku.

2. Keterkaitan antara tujuan Pemrosesan Data Pribadi

Para Pihak telah bersama-sama menentukan tujuan dan cara pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan Hukum yang Berlaku berdasarkan lingkup Perjanjian sebagaimana yang disepakati oleh Para Pihak.

3. Cara Pemrosesan Data Pribadi

Para Pihak sepakat bahwa Pemrosesan Data Pribadi akan dilakukan dengan cara memperoleh, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, memperbaiki, memperbarui, menampilkan, mengumumkan, mentransfer, menyebarkan, mengungkapkan, menghapus, atau membuang Data Pribadi yang relevan dan dapat diterapkan dalam melaksanakan setiap dan semua hak dan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian.

4. Jenis Data Pribadi

Pemrosesan mencakup jenis Data Pribadi, meliputi nama, kartu identitas dan nomornya (seperti Kartu Tanda Penduduk, jaminan sosial, paspor, Surat Izin Mengemudi, Kartu Keluarga, wajib pajak, akta kependudukan), kewarganegaraan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat (sesuai kartu identitas, tempat tinggal saat ini, korespondensi), nomor telepon (rumah, kantor, seluler), alamat email, status perkawinan, agama, kepercayaan, foto dan data biometrik (seperti sidik jari, rekam retina, rekam suara), tanda tangan, informasi catatan kriminal atau dugaan pelanggaran hukum, hobi, gaya hidup, keadaan sosial, dokumen perjalanan, pekerjaan, pemberi kerja (termasuk atasan, bawahan, dan rekan kerja), tempat bekerja, jabatan, nomor karyawan, informasi pendapatan (termasuk remunerasi dan pensiun), riwayat pekerjaan (termasuk status dan pengalaman bekerja), keanggotaan serikat pekerja, formulir aplikasi pekerjaan, curriculum vitae/resume, hasil dan catatan kinerja (termasuk penghargaan dan sanksi), data pelatihan termasuk sertifikasi pelatihan, catatan wawancara, riwayat dan status pendidikan (termasuk ijazah dan sertifikat pendidikan), rincian pembayaran, rekening bank berikut rincian transaksi dan saldonya, informasi terkait pajak, informasi terkait investasi dan asset termasuk properti, riwayat pinjaman, informasi tentang keluarga (termasuk nama gadis ibu kandung, hubungan kekeluargaan dan tanggungan), data dan riwayat kesehatan, alamat IP atau Mac address, ID/nama pengguna, data lokasi telepon seluler atau penggunaan komputer, nomor dan rincian polis/kepesertaan, riwayat dan rincian klaim.

5. Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing Pengendali Data

Masing-masing Pihak mengakui bahwa mereka memiliki pengetahuan penuh mengenai kewajiban yang berlaku bagi mereka berdasarkan Peraturan yang Berlaku dalam peran mereka sebagai Pengendali Data bersama dan, dengan demikian, harus mematuhi Peraturan yang Berlaku tersebut sejauh berlaku bagi masing-masing Pihak dalam perannya masing-masing sehubungan dengan pemrosesan bersama Data Pribadi yang telah mereka tentukan bersama:

- (a) Pihak yang Bertanggung Jawab untuk menentukan dasar hukum untuk Pemrosesan Bersama dan menanggapi permintaan Subjek Data: Prudential berkenaan dengan Data Pribadi dari Prudential; Mitra berkenaan dengan Data Pribadi dari Mitra

6. Narahubung

	Nama Narahubung	Jabatan	Alamat Email
Prudential	Andiko Nehemia	Head of Compliance	Contact.PDP@prudential.co.id
RS Dharma	dr. Sefrina Trisadi,	Humas dan	disaprimaprima@gmail.com
Husada	Sp.DVEMurtias Puji	MarketingDirektur	[insert]
Probolingg	Astutik[insert]	[insert]	
oMitra			

Commented [SP9]: Mohon dilengkapi & dipastikan nama tercantum merupakan personil yang bertanggung jawab sebagai narahubung guna memfasilitasi komunikasi, untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan Data Pribadi serta memitigasi risiko pelanggaran perlindungan Data Pribadi sebagaimana diamanatkan oleh Hukum Yang Berlaku.
seperti:
1. DPO (Data Privacy Officer) RS/Klinik, atau
2. Legal RS/klinik, atau
3. Humas/Marketing.

-- Sisa halaman ini sengaja dikosongkan --

CONFLICT OF INTEREST DECLARATION DEKLARASI BENTURAN KEPENTINGAN

Name of the Supplier/*Nama Pemasok* : PT Disa Prima Prima – RS Dharma Husada Probolinggo

Name of Responsible Person/*Nama Penanggung Jawab* : dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE

Title/*Jabatan* : Direktur

Phone Number (Office)/*Nomor Telepon (Kantor)* : -

Project Name/*Nama Proyek* : Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan

We/I hereby state that We/I representing the board of Directors/Commissioners/Shareholders of the company approve to obey the applicable terms of PT Prudential Life Assurance (“Prudential”), any of which is Conflict of Interest policy. We/I declare:

Dengan ini, Kami/Saya yang mewakili jajaran Direksi/Komisaris/Pemegang Saham perusahaan menyetujui untuk mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di PT Prudential Life Assurance (“Prudential”), salah satunya mengenai kebijakan Benturan Kepentingan. Kami/Saya menyatakan:

Based on Our/My best understanding, in our company no owner, major shareholder, director or other key employees person involved in this engagement or his/her relatives has financial interests (e.g. directorship, shareholding, ownership, partnership, employment, etc.). If any, below is/are the detail:

Berdasarkan pemahaman terbaik Kami/Saya, di dalam perusahaan kami tidak ada pemilik, pemegang saham utama, direktur atau karyawan kunci lain yang terlibat dalam perikatan atau kerabat mereka yang memiliki kepentingan keuangan (contoh: kepemilikan saham, kepemilikan, kemitraan, kepegawaian, dan lain-lain). Jika ada, berikut adalah detailnya:

No	Directors/Commissioners/Majority Shareholders/Sharia Supervisory Board of Prudential <i>Nama Direksi/Komisaris/Pemegang Saham Utama/Dewan Pengawas Sharia Prudential</i>	Function/Section <i>Fungsi/Bagian</i>	Relationship <i>Hubungan</i>
1	dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE	Direktur	
2			
3			

Formatted: Swedish (Sweden)

No	<i>Other Conflict of Interest (if any)/Benturan kepentingan lain (jika ada)</i>
1	
2	
3	

Example (but not limited to): Intra-group COIs such as having affiliates relationship with Prudential or employee with decision-making authority are sales force of Prudential or other insurance company./ *Contoh (tapi tidak terbatas dengan): Benturan Kepentingan Intra-group seperti mempunyai hubungan afiliasi dengan Prudential atau karyawan dengan otoritas kuasa pengambilan keputusan yang juga merupakan tenaga pemasar Prudential atau Perusahaan asuransi lain.*

Herewith We/I declare Our/My commitment to obey the policy, and will update this declaration if any changes on information disclosed above or other situation that may present conflict of interest risks.

Dengan ini Kami/Saya menyatakan kesediaan dan komitmen Kami/Saya untuk mematuhi kebijakan di atas, serta akan memperbaharui deklarasi ini apabila terjadi perubahan atas informasi yang dikemukakan diatas atau situasi lainnya yang mungkin memiliki risiko benturan kepentingan.

01 Juni 2026 (Date/*Tanggal*)

Stated by/*Yang Menyatakan,*

Stamp Duty/*Materai*

dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE

Direktur

(Signature & Company Stamp/*Tandatangan & Stempel Perusahaan*)